

本法案有效期限至2026年5月20日。

有關本法案的立法歷史，請參閱[立法變更表](#)，包括任何未生效的變更。

《住宅租賃法》

[SBC 2002] 第78章

2002年11月26日核准

內容

第一部分——引言

第一部分—總則

- 1 定義
- 2 本法適用範圍
- 3 該法適用於與未成年人簽訂的租賃協議。
- 4 本法不適用於以下情況：
- 5 本法案無法避免。
- 5.1 行政法庭法的適用
- 6 保障房東和房客的權利和義務
- 7 不遵守本法或租賃協議的責任

第二部分—本法的實施

- 8 董事任命
- 9 董事的權力和職責
- 9.1 董事向承包商委託工作的權力
- 10 主任可批准表格
- 11 董事和員工不得被迫參與民事訴訟。

第二部分—住宅租賃—權利與義務

第一部分—制定租賃協議

- 12 租賃協議包含標準條款
- 13 租賃協議的要求
- 14 [租賃協議的修改](#)
- 15 禁止收取申請費和手續費。
- 16 租賃協議項下權利義務的開始

第二部分—租約中的其他具體條款

- 17 房東可能會要求繳納押金。
- 18 關於寵物和寵物損壞押金的條款
- 19 存款金額限制
- 20 房東關於押金的禁令
- 21 租戶關於押金的禁令
- 21.1 大麻
- 22 加速期限禁止

22.1 限制依居住人數調整租金

第三部分—租賃開始時

- 23 房屋狀況檢查：租約開始時或新寵物入住時
- 24 如果未滿足報告要求，租戶和房東將面臨哪些後果？
- 25 為新租戶重新配鑰匙

第四部分—租賃期間

- 26 關於租金支付和拖欠的規定
- 27 終止或限制服務或設施
- 28 保護房客安靜享有權
- 29 房東進入出租單位的權利受到限制
- 30 租戶的存取權受保護
- 31 禁止更改鎖具和其他存取權限
- 32 房東和房客的維修和維護義務
- 33 緊急維修
- 34 轉讓和分租

第五部分—租約終止時

- 35 房屋狀況檢查：租約結束
- 36 如果未滿足報告要求，租戶和房東將面臨哪些後果？
- 37 租約到期後退還出租房屋
- 38 退還押金和寵物損壞押金
- 38.1 命令退還安全押金和寵物損壞押金
- 39 如果未提供新地址，房東可能會保留押金。

第三部分—允許的租金上漲幅度

- 40 「租金上漲」的涵義
- 41 租金上漲
- 42 租金上漲的時間和通知
- 43 租金上漲幅度
- 43.1 租金上漲通知無效

第四部分—如何終止租約

第一部分—終止租賃

- 44 租約如何結束
- 44.1 房東禁止終止租約
- 45 租戶通知
- 45.1 租戶須知：家庭暴力或長期照護
- 45.2 資格確認
- 45.3 租戶群體中某一位終止租賃
- 46 房東通知：未支付租金
- 47 房東通知：原因
- 48 房東通知：與房東的僱傭關係終止
- 49 房東通知：房東對房產的使用
- 49.1 房東通知：房客不再符合租賃資格
- 49.2 董事指示：翻新或維修
- 50 根據某些條款，租戶可在發出通知後提前終止租賃關係。
- 51 租戶補償：第 49 條通知
- 51.1 租戶補償：要求搬離

- 51.2 優先購買權
- 51.3 租戶補償：無優先購買權
- 51.4 租戶補償：第 49.2 條命令
- 52 終止租約通知的形式和內容
- 53 生效日期錯誤，已自動更改

第 1.1 條—終止某些租賃關係的程序

- 53.1 產生終止某些租賃關係的通知

第二部分—租賃單位的佔有令

- 54 租戶的佔有權令
- 55 房東的佔有權令
- 56 申請提前終止租約關係
- 56.1 佔有令：租賃權喪失
- 57 如果租約到期後租戶仍未搬離，會發生什麼事？

第 4.1 部分

- 57.1-57.61 已廢除

第五部分—解決糾紛

第一部分—爭議解決程序

- 57.7 爭議解決服務
- 58 解決爭議
- 59 開始程式
- 60 爭議解決申請的最後期限為[日期]。
- 61 爭議解決程序通知
- 62 董事在爭議解決程序的權限
- 63 解決爭端的機會
- 64 爭議解決程序一般
- 64.1 促進和解過程
- 64.2 如果雙方透過協議解決爭議，則作出裁決或命令。
- 65 董事指示：違反法案、法規或租賃協議
- 66 導演指示：更改時間限制
- 67 董事指示：賠償損失或損害
- 68 董事指示：終止租約通知
- 69 董事指示：租金上漲
- 70 主管命令：房東有權進入出租單元
- 71 主任指示：檔案的交付和服務
- 72 董事指示：費用和貨幣指示
- 73 主管可能要求共同解決爭議。
- 74 如何進行爭議解決程序
- 75 證據規則不適用
- 76 主任可能會要求相關人員到場並提供記錄
- 77 導演的決定
- 78 對決定或命令的更正或澄清

第一部分 1.1

- 78.1 重新編號

第二部分—對決定和命令的審查

- 79 對董事決定或命令的審查

- 80 申請複審的時限
- 81 關於複審申請的決定
- 82 對董事決定或命令的審查
- 83 已廢除

第三部分—執行長命令

- 84 董事的命令可以提交最高法院備案。
- 84.1 董事專屬管轄權
- 85 某些董事命令可向省法院提交。

第四組

- 86 已廢除
- 86.1-86.3 已廢除
- 87 已廢除

第 5.1 部分—行政處罰

- 87.01 調查和行政處罰
- 87.1 調查
- 87.2 唱片製作
- 87.3 行政處罰
- 87.4 罰款金額
- 87.5 行政處罰通知
- 87.6 導演的決定
- 87.7 對決定或命令的更正或澄清
- 87.8 行政處分復核
- 87.9 行政處分的追繳

第六部分——一般事項

第一部分—如何提供或保存記錄

- 88 如何提供或保存記錄
- 89 某些記錄的特殊規則
- 90 記錄何時被認為已收到

第二部分—其他法律的適用

- 91 普通法適用
- 92 《契約受挫法》
- 93 土地轉讓或讓與時，債務也隨之轉移。
- 94 影響租戶的法庭訴訟

第二部分 2.1

- 94.1 重新編號
- 94.11 已廢除
- 94.2 重新編號
- 94.21 重新編號
- 94.3 重新編號
- 94.31 重新編號

第三部分—違法行為、處罰和規章

- 95 違法行為及處罰
- 96 追究犯罪責任的時效期限
- 96.1 已廢除
- 97 制定規章的權力

第七部分—過渡性和後續性條款

- 98 「前法」的涵義
- 99 已廢除
- 100 過渡期：租約條件的開始
- 101-102 已廢除
- 103 過渡性：保證金
- 104 過渡性法規
- 104.1 已廢除
- 104.2 已廢除
- 104.3 過渡期一定定期租賃協議
- 105-116 花費
- 117 開幕式

第一部分——引言

第一部分—總則

定義

1 本法案中：

「爭議解決申請」指依第 58 (1) 條[裁決爭議]向主管機關提出的申請；

「批准表格」指主任根據第 10 (1) 條 [主任可以批准表格]為該表格所在章節的目的而批准的表格；

「授權網站」指由局長維護或經局長授權用於本法目的的網站；

就租戶或租戶的租賃單位而言，「授權人」是指

- (a) 房東
- (b) 出租單位所在住宅物業的其他租戶或居住者
- (c) 經房東或該住宅物業上另一出租單位的租戶或其他居住者允許進入出租單位所在住宅物業的人員，或
- (d) 另一名經合法授權進入出租單位所在住宅物業的人員；

「公共區域」指住宅物業中由租戶共享使用，或由房東和一個或多個租戶共享使用的任何部分；

「董事」指依第 8 條[董事的任命]所任命的董事，並且，就第 9 條 (2) 款所述僱員所享有的或委託給依該條保留的人員的董事的權力、職責或職能而言，包括該僱員或人員；

「爭議解決程序」指依第 58 (1) 條提出爭議解決申請而啟動的程序；

「爭議解決程序」是指由法規或主管機關設立的，用於解決一個或多個爭議問題的程序，包括但不限於促進和解程序和根據第 5 部分[解決爭議]舉行的聽證會；

「促進和解程序」指主管機關為協助爭議解決申請各方解決爭議而製定的程序；

「定期租賃」指依租賃協議規定租賃終止日期的租賃；

「產生的通知」指根據第 53.1 條[用於終止某些租賃的生成通知]從授權網站獲得的經批准的表格；

就出租房屋而言，「房東」包括以下任何一種情況：

- (一個) 出租房屋的所有者、所有者的代理人或代表房東的其他人，
 - (我) 允許根據租賃協議佔用租賃單元，或
 - (二) [依本法或租賃協議](#)行使權力並履行職責；
- (b) (a) 款所述人的繼承人、受讓人、個人代表及權利繼任者；
- (c) 除居住在該出租單位內的租戶以外的其他人，
 - (我) 有權佔有該租賃單元，且
 - (二) 行使出租人依租賃協議或本法對出租單位享有的任何權利；
- (d) 根據上下文需要，可指前房東；

「活動房屋」的意思與 [《活動房屋園區租賃法》](#) 中的意義相同；

「定期租賃」指

- (一個) 根據租賃協議，按週、月或其他週期性方式進行的租賃，該租賃協議持續有效，直至根據本法終止為止；
- (b) 對於未規定租戶在固定期限結束時搬離租賃單位的定期租賃協議，根據第 44 (3) 條 [\[租賃如何結束\]](#) 產生的租賃；

「寵物損壞押金」指房客或其代表向房東支付的款項、價值或權利，作為寵物對住宅物業造成損壞的擔保，但不包括

- (一個) 保證金，或
- (b) 根據第 97 (2) (k) 條規定收取的費用 [\[有關費用的規章\]](#)；

「掛號郵件」包括加拿大郵政提供的任何郵件遞送方式，並可向指定收件人確認遞送情況；

「租金」指租戶或其代表為換取租賃單位的佔有權、公共區域的使用權以及服務或設施的使用權而向房東支付或約定支付的款項，或給予或約定給予的價值或權利，但不包括以下任何一項：

- (一個) 保證金；
- (b) 寵物損壞押金；
- (c) 根據第 97 (2) (k) 條規定收取的費用 [\[有關費用的規章\]](#)；

「出租單位」指已出租或擬出租給租戶的居住住所；

「住宅物業」指

- (一個) 建築物、建築物的一部分或一組相關建築物，其中包含一個或多個出租單位或公共區域。
- (b) 建築物、相關建築物群或公共區域所在的土地或地塊
- (c) 出租單元和公共區域，以及
- (d) 位於該地塊或多個地塊上的任何其他建築物；

「**程序規則**」指主任依據第 57.7 條[爭議解決服務]或第 87.01 條[調查及行政處罰]所製定的程序規則；

「**保證金**」指租戶或其代表向房東支付的款項、價值或權利，作為租戶就該住宅物業承擔的任何責任或義務的擔保，但不包括以下任何一項：

- (一個) 預付租金的支票；
- (b) 寵物損壞押金；
- (c) 根據第 97 (2) (k) 條規定收取的費用 [有關費用的規章]；

「**服務或設施**」包括房東提供或同意提供給租賃單位的房客的以下任何一項：

- (一個) 家用電器和家具；
- (b) 公用事業及相關服務；
- (c) 清潔及維護服務；
- (d) 停車位及相關設施；
- (和) 有線電視設施；
- (f) 洗衣設施；
- (g) 倉儲設施；
- (h) 電梯；
- (我) 公共娛樂設施；
- (j) 對講系統；
- (k) 垃圾處理設施及相關服務；
- (l) 暖氣設施或服務；
- (m) 家事服務；

「**標準條款**」指法規規定的租賃協議的標準條款；

「**轉租協議**」指租賃協議。

- (一個) 其中
 - (我) 承租人將租賃協議項下的權利轉讓給次承租人，且轉讓期限短於原租賃協議的期限，且
 - (二) 次承租人同意在轉租協議期滿時騰空租賃單元，且
- (b) 明確規定轉租協議項下租賃關係終止的日期；

「**租賃權**」指承租人依租賃協議對租賃單位享有的佔有權；

「**租賃協議**」是指房東與房客之間就租賃單位的佔有、公共區域、服務和設施的使用達成的協議，無論是書面的還是口頭的、明示的還是默示的，包括佔用租賃單位的許可；

「**租戶**」包括

- (一個) 已故租戶的遺產，以及
- (b) 根據上下文需要，指前租戶或潛在租戶。

本法適用範圍

- 2 (1) 儘管有其他法令規定，但根據第 4 條（本法不適用的情況），本法適用於租賃協議、出租單位和其他住宅物業。
- (2) 除本法另有規定外，本法適用於在本法生效日期之前或之後訂立的租賃協議。

該法適用於與未成年人簽訂的租賃協議。

- 3 未滿 19 歲的人可以訂立租賃協議，該協議以及本法和相關法規對該人具有約束力，即使《[未成年人法](#)》第 19 條另有規定。

本法不適用於以下情況：**4 本法不適用於**

- (一個) 由非營利性住房合作社出租給合作社成員的居住場所
 - (b) 由教育機構擁有或經營並提供給其學生或員工的住宿設施
 - (c) 房客與房東共用浴室或廚房設施的居住環境。
 - (d) 包含居住空間的房產
 - (我) 主要用於商業用途，且
 - (二) 所有租賃事宜均以同一份協議為準。
- (和) 用作度假或旅行住所的居住場所
 - (f) 為緊急避難所或過渡性住房提供的居住場所，
 - (g) 居住住宿
 - (我) [在根據《社區護理和輔助生活法》](#)設立的社區護理機構中，
 - (二) [在根據《持續護理法》](#)設立的持續護理機構中，
 - (三) [在依據《醫院法》](#)設立的公立或私立醫院中，
 - (四) 如果根據 [《精神健康法》](#) 指定，則在省級精神健康機構、觀察室或精神病房接受治療，[或](#)
 - (在) [【已於2026年12月6日廢止。】](#)
- (我們) 在提供復健或治療服務過程中提供的，
 - (h) 教養機構的住宿條件
 - (我) 根據租約租賃期間超過20年的居住房屋，
 - (j) [適用《活動房屋園區租賃法》](#)的租賃協議，或
 - (k) 規定的租賃協議、出租單位或住宅物業。

本法案無法避免。

- 5 (1) 房東和房客不得規避或透過合約排除本法或相關法規的約束。
- (2) 任何試圖規避或逃避本法或相關法規的行為均無效。

行政法庭法的適用

- 5.1** (1) 《行政法庭法》的下列規定適用於主任，如同主任是法庭一樣，適用於本法第4部分第1.1節規定的決定、本法第5部分第1節規定的爭議解決程序、本法第5部分第2節規定的複核以及本法第5.1節規定的行政處罰的實施和復核：

- (一個) 第 1 部分【解釋與適用】，但「便利和解程序」的定義除外；
- (b) 第 29 條[資訊揭露保護]；
- (c) 第 44 條[無權處理憲法問題的法庭]；
- (d) 第 46.3 條[無權適用人權法的法庭]；
- (和) 第 48 條[維持聽證會秩序]；
- (f) 第 56 條[法庭和成員的豁免保護]；
- (g) 第 57 條[司法審查的時限]；
- (h) 第 58 條[審查標準及排除條款]；
- (我) 第 59.1 節[調查]；
- (j) 第 60 條第 (1) 款第 (i) 項及第 (2) 款[制定規章的權力]；
- (k) 第 61 條[資訊自由與隱私權保護法的適用]。

- (2) 在適用《行政法庭法》第 29、56 和 61 條以適用本法第 5 部分時，這些條款中提及的「協助和解程序」必須理解為該部分下的「協助和解程序」。

保障房東和房客的權利和義務

- 6** (1) 本法規定的權利、義務和禁令在租賃協議中對房東和房客具有強制執行力。
- (2) 如果房東和房客無法解決第 58 (1) 條[確定爭議]中所述的爭議，則房東或房客可以申請爭議解決。
- (3) 如果租賃協議中的某項條款不符合以下條件，則該條款不具有強制執行力：
- (一個) 該條款與本法或相關法規不符。
 - (b) 這個詞是不合理的，或者
 - (c) 該條款的表述方式未能清楚傳達其項下的權利和義務。

不遵守本法或租賃協議的責任

- 7** (1) 如果房東或房客不遵守本法、相關法規或租賃協議，則不遵守的房東或房客必須賠償另一方由此造成的損害或損失。
- (2) 房東或房客如因對方不遵守本法、相關法規或租賃協議而遭受損失或損害，並要求賠償，則必須採取一切合理措施來減少損失或損害。

第二部分—本法的實施

董事任命

- 8** 為本法之目的，董事須依《公共服務法》的規定予以任命。

董事的權力和職責

- 9 (1) 主任負責管理依本法任命或留任的所有事項和人員。
- (2) 根據《公共服務法》，可以任命僱員，主任可以保留主任認為行使主任權力、履行主任職責和職能所必需的其他人員。
- (3) 和 (4) [已於2023年4月47日66日廢止。]
- (5) 主管人員可以向房東和房客提供有關他們在本法項下的權利和義務的資訊。

董事向承包商委託工作的權力

- 9.1 (1) 董事可依本法第 9 (2) 條將董事的任何權力、職責或職能委託給依該條聘用的人員，但制定程序規則的權力及依本條委託的權力除外。
- (2) 根據第 (1) 款進行的授權
- (一個) 可能會被取消，
 - (b) 並不妨礙董事履行其被授予的權力、職責或職能；
 - (c) 可能受董事認為適當的條款或條件約束。
- (3) 若主任不再擔任該職務，則依本條所作的授權仍然有效。
- (一個) 在合約期限內，或
 - (b) 直到被繼任董事取消為止。
- (4) 聲稱正在執行主管依本條規定委託的權力、職責或職能的人，應要求出示委託證明。

主任可批准表格

- 10 (1) 主管機關可以批准符合本法規定的表格。
- (1.1) 根據本法使用批准表格的人，必須提供主管機關為本法目的而要求的與該批准表格相關的資訊或其他記錄。
- (2) 對已批准形式的偏離，只要不影響其實質內容且不具有誤導性，就不會使所用形式無效。

董事和員工不得被迫參與民事訴訟。

- 11 (1) 根據第9(2)條[董事的權力和職責]受僱、聘用或保留的董事及人員，不得被迫參與因本法項下爭議而引起的民事訴訟。
- (一個) 就其在工作過程中所獲悉的事項提供證據，或
 - (b) 出示因本法賦予主任的權力或職責而由主任持有的記錄。
- (2) 儘管有第 (1) 款的規定，法院仍可要求主任出示根據《司法審查程序法》申請司法審查的爭議解決程序的記錄。

第二部分—住宅租賃—權利與義務

第一部分—制定租賃協議

租賃協議包含標準條款

12 標準條款是所有租賃協議的通用條款。

- (一個) 無論租賃協議是在2004年1月1日之前或之後簽訂的，
- (b) 無論租賃協議是否以書面形式。

租賃協議的要求**13 (1) 對於 2004 年 1 月 1 日或之後簽訂的每一份租賃協議，房東必須以書面形式訂立。****(2) 租賃協議必須符合相關法規規定的所有要求，且必須列明以下所有內容：**

- (一個) 標準條款；
 - (b) 房東和房客的正确法定姓名；
 - (c) 出租房屋的地址；
 - (d) 租賃協議簽訂日期；
 - (和) 房東或房東代理人的送達地址和電話號碼；
 - (f) 雙方就以下事項達成一致條款：
 - (我) 租約開始日期；
 - (二) 如果租賃是定期租賃，無論是按週、按月或其他週期；
 - (三) 如果是定期租賃，則為租賃期限屆滿日期；
 - (三、1) 如果租賃是第 97 (2) (a.1) 條規定情況下的定期租賃，則承租人必須在租賃期滿時騰空租賃單位；
 - (四) 在特定期間內應支付的租金金額，以及，如果租金隨居住人數而變化，則租金的變化幅度；
 - (在) 每月或租賃關係所依據的其他期間內，租金到期的日期；
 - (我們) 租金包含哪些服務和設施？
 - (七) 任何保證金或寵物損壞保證金的金額，以及保證金或寵物損壞保證金的支付日期或應支付日期。
- (3) 房東和房客簽訂租約後 21 天內，房東必須向房客提供協議副本。

租賃協議的修改**14 (1) 租賃協議不得修改以變更或刪除標準條款。****(2) 租賃協議只有在房東和房客雙方同意的情況下，才能對標準條款以外的條款進行修改，包括增加、刪除或變更。****(3) 第 (2) 款規定的協議要求不適用於下列任何情況：**

- (一個) 依本法第三部分規定提高租金；
- (b) 依第 27 條規定 *(終止或限制服務或設施)*，撤銷或限制某項服務或設施；
- (c) 房東或房客已獲得主管機關的命令，無需另一方同意即可履行租賃條款。

禁止收取申請費和手續費。**15 房東不得向任何人收取任何費用**

- (一個) 接受租屋申請
- (b) 正在處理申請
- (c) 調查申請人是否適合作為租戶，或
- (d) 接受此人為租戶。

租賃協議項下權利義務的開始

- 16 租賃協議中房東和房客的权利和義務自租賃協議簽訂之日起生效，無論租客是否實際入住該租賃單位。

第二部分－租約中的其他具體條款

房東可能會要求繳納押金。

- 17 根據本法及相關規定，房東可以要求租戶支付保證金，作為簽訂租賃協議的條件或租賃協議的條款。

關於寵物和寵物損壞押金的條款

- 18 (1) 租賃協議可以包含以下一項或兩項條款或條件：
- (一個) 禁止飼養寵物，或限制房客在住宅物業上飼養寵物的體型、種類或數量；
 - (b) 規範租戶在住宅物業上飼養寵物的相關義務。
- (2) 如果在 2004 年 1 月 1 日之後，房東允許房客在住宅物業上飼養寵物，房東可以要求房客按照第 19 條 [押金金額限制] 和第 20 條 [房東關於押金的禁令] 的規定支付寵物損壞押金。
- (3) 本節內容受 [《導盲犬與服務犬法》](#) 約束。

存款金額限制

- 19 (1) 房東不得要求或接受超過租賃協議規定的半個月租金的押金或寵物損壞押金。
- (2) 如果房東收取的押金或寵物損壞押金超過第 (1) 款允許的金額，則房客可以從租金中扣除多付的金額，或以其他方式追回多付的金額。

房東關於押金的禁令

- 20 房東不得從事以下任何行為：
- (一個) 除了房東和房客簽訂租約時之外，任何時候都不得要求支付押金；
 - (b) 租賃協議中要求或接受多份押金；
 - (c) 除以下情況外，任何時間都不得要求繳納寵物損壞押金：
 - (我) 當房東和房客簽訂租賃協議時，或者
 - (二) 如果房客在租賃協議期限內獲得寵物，且房東同意房客可以在住宅物業內飼養寵物；
 - (d) 無論房東同意房客在住宅物業上飼養多少寵物，租賃協議中均不要求或接受多份寵物損壞押金；

- (和) 要求或將以下條款納入租賃協議：房東在租賃協議結束時自動保留全部或部分押金或寵物損壞押金。

租戶關於押金的禁令

- 21** 除非房東書面同意，否則房客不得將押金或寵物損壞押金用作租金。

大麻

- 21.1** (1) 在這個部分：

「大麻」的意思與《[大麻管制和許可法](#)》中的含義相同；

「大麻管制日期」指《[大麻管制與許可法](#)》第 14 條生效的日期；

「大麻植物」的含義與《[大麻管制和許可法](#)》中的含義相同；

「生長」指培育、繁殖或收穫；

「醫用大麻」的意思與《[大麻管制和許可法](#)》中的含義相同。

- (2) 如果租約是在大麻管制日期之前簽訂的

(一個) 包括禁止或限制吸煙的條款，以及

(b) 不包含明確允許吸食大麻的條款，

租賃協議被視為包含一項條款，該條款禁止或限制吸食大麻，就像禁止或限制吸食菸草一樣。

- (3) 為更明確起見，將含有大麻的物質汽化並不構成第 (2) 款所指的吸食大麻。

- (4) 在大麻管制日期之前簽訂的租賃協議將被視為包含一項條款，禁止在住宅物業內或物業上種植大麻植物，除非在大麻管制日期的前一天，

(一個) 租戶在住宅物業內或物業上種植一株或多株醫用大麻植物。

(b) 種植植物並不違反租約的任何條款，而且

(c) 根據適用的聯邦法律，租戶有權在住宅物業內或住宅物業上種植植物，並且租戶符合該法律關於醫用大麻的要求。

加速期限禁止

- 22** 租賃協議不得包含這樣的條款：如果違反租賃協議的任何條款，則剩餘租賃期內應支付的全部或部分租金將立即到期並支付。

限制依居住人數調整租金

- 22.1** 如果租賃協議中包含租金隨居住人數變化的條款，則房東不得因增加以下任何居住者而提高租金：

(一個) 未成年居住者；

(b) 簽訂租賃協議時為未成年人的租戶，但現在已成年。

第三部分－租賃開始時

房屋狀況檢查：租約開始時或新寵物入住時

- 23** (1) 房東和房客必須在房客有權入住租賃房屋之日或雙方另行約定的日期共同檢查租賃房屋的狀況。
- (2) 房東和房客必須在房客開始飼養寵物之日或之前，或在雙方另行約定的日期，共同檢查租賃房屋的狀況。
- (一個) 房東允許租戶在租約開始後在住宅內飼養寵物，並且
- (b) 先前的檢查未依照第 (1) 款完成。
- (3) 房東必須依照規定，至少給房客兩次檢查機會。
- (4) 房東必須依照規定完成房屋狀況檢查報告。
- (5) 房東和房客都必須在房屋狀況檢查報告上簽字，並且房東必須按照規定向房客提供一份該報告的副本。
- (6) 如果房東沒有徵得租戶的同意，則必須自行進行房屋檢查，並填寫和簽署檢查報告。
- (一個) 房東已遵守第 (3) 款的規定，並且
- (b) 租戶兩次均未參與。

如果未滿足報告要求，租戶和房東將面臨哪些後果？

- 24** (1) 若發生以下情況，房客要求退還押金或寵物損壞押金（或兩者兼有）的權利即告喪失。
- (一個) 房東已遵守第 23 (3) 條 [兩次檢查機會] 的規定，並且
- (b) 租戶兩次都沒有參與。
- (2) 如果房東...，則房東無權就住宅物業的損壞向押金或寵物損壞押金（或兩者兼有）提出索賠。
- (一個) 不符合第 23 (3) 條 [2 次檢查機會] 的規定，
- (b) 已遵守第 23 (3) 條的規定，且兩次均未參與，或
- (c) 未依規定完成房屋狀況檢查報告並向租戶提供副本。

為新租戶重新配鑰匙

- 25** (1) 應租戶在新租約開始時的要求，房東必須
- (一個) 重新配鑰匙或以其他方式更換鎖具，使先前租戶獲得的鑰匙或其他進入方式無法打開出租單位；
- (b) 支付與第 (a) 款所述變更相關的所有費用。
- (2) 如果房東在前一次租賃結束時已經遵守了第 (1) 款 (a) 項和 (b) 項的規定，則房東無需再次遵守。

第四部分—租賃期間**關於租金支付和拖欠的規定**

- 26** (1) 租戶必須按照租賃協議的規定按時支付租金，無論房東是否遵守本法、相關法規或租賃協議，除非租戶根據本法有權扣除全部或部分租金。
- (2) 房東必須向房客提供以現金支付租金的收據。
- (3) 無論租戶是否按照租賃協議支付租金，房東都不得...
- (一個) 扣押租戶的任何個人財產，或
 - (b) 阻止或妨礙租戶取用其個人財產。
- (4) 若符合下列情況，則第 (3) 款 (a) 項不適用：
- (一個) 房東持有法院授權採取該行動的命令，或者
 - (b) 租戶已棄租，房東遵守相關規定。

終止或限制服務或設施

- 27** (1) 房東不得在以下情況下終止或限制服務或設施：
- (一個) 該服務或設施對於租戶將租賃單位用作居住場所至關重要，或者
 - (b) 提供服務或設施是租賃協議的重要條款。
- (2) 除第 (1) 款所述服務或設施外，如果房東認為有必要，房東可以終止或限制該服務或設施。
- (一個) 以核准的形式，提前 30 天發出書面通知，告知終止或限制事宜；
 - (b) 因服務或設施的終止或限制而導致租賃協議價值減少的金額，應相應減少租金。

保護房客安靜享有權

- 28** 租戶享有安靜享有權，包括但不限於以下權利：
- (一個) 合理的隱私；
 - (b) 免受無理幹擾；
 - (c) 僅受出租人依第 29 條規定進入出租單元 *的權利限制的約束*；
 - (d) 在合理合法的範圍內使用公共區域，不受重大干擾。

房東進入出租單位的權利受到限制

- 29** (1) 除非符合下列情況之一，否則房東不得以任何目的進入已簽訂租賃協議的出租房屋：
- (一個) 租戶在進入時或不超過進入前 30 天給予許可；
 - (b) 房東應至少提前 24 小時但不超過 30 天向房客發出書面通知，通知中應包含以下資訊：
 - (我) 進入目的必須合理；
 - (二) 入住日期和時間必須在上午 8 點至晚上 9 點之間，除非房客另有約定；
 - (c) 房東根據書面租賃協議的條款提供家事或相關服務，而此次進入是出於該目的並符合這些條款；

- (d) 房東持有主管機關簽發的授權進入的命令；
 - (和) 租戶已棄租；
 - (f) 有緊急情況，必須進入以保護生命或財產安全。
- (2) 房東可以依照第 (1) 款 (b) 項的規定，每月檢查出租單位。

租戶的存取權受保護

- 30** (1) 房東不得無理限制住戶進入住宅物業。
- (一個) 住宅物業中出租單位的租戶，或
 - (b) 經租戶允許進入住宅物業的人員。
- (2) 房東不得無理限制住戶進入住宅物業。
- (一個) 競選加拿大國會、立法議會或根據《[地方政府法](#)》、《[學校法](#)》或《[溫哥華憲章](#)》舉行的選舉中擔任公職的候選人，或
 - (b) 該人的授權代表
- 誰在拉票或分發選舉材料。

禁止更改鎖具和其他存取權限

- 31** (1) 房東不得更換住宅物業的鎖或其他進入方式，除非房東向每位房客提供新的鑰匙或其他進入方式。
- (1.1) 除非另有說明，否則房東不得更換出租單位的門鎖或其他出入方式。
- (一個) 租戶同意變更，並且
 - (b) 房東向房客提供新的鑰匙或其他進入出租房屋的方式。
- (2) 未經房東同意，房客不得更改住宅物業公共區域的門鎖或其他進入方式。
- (3) 除非房東書面同意或主管機關命令，否則租戶不得更改進入其租賃單位的鎖或其他方式。

房東和房客的維修和維護義務

- 32** (1) 房東必須提供並維護住宅物業，使其處於良好的裝修和維修狀態。
- (一個) 符合法律規定的健康、安全和住房標準，並且
 - (b) 考慮到出租房屋的房齡、性質和位置，使其適合租戶居住。
- (2) 租戶必須保持租賃單位及其有權使用的其他住宅物業的合理健康、清潔和衛生標準。
- (3) 出租房屋的租戶必須修復因租戶本人、租戶允許進入住宅物業的人員或租戶出租房屋的居住者的行為或疏忽而造成的出租房屋或公共區域的損壞。
- (4) 租戶無需對正常損耗進行維修。
- (5) 根據第 (1) 款 (a) 項規定，無論房客在訂立租賃協議時是否知道房東違反了該款規定，房東的義務均適用。

緊急維修

33 (1) 本節的「緊急維修」是指：

- (一個) 緊迫的，
 - (b) 為保障任何人的健康或安全，或為保護或使用住宅物業所必需，以及
 - (c) 為維修目的而製造
 - (我) 管道或屋頂出現嚴重漏水，
 - (二) 損壞或堵塞的供水管、污水管或管道裝置
 - (三) 主暖氣系統，
 - (四) 損壞或有缺陷的鎖具，導致無法進入出租單位。
 - (在) 電氣系統，或
 - (我們) 在規定的情況下，出租單位或住宅物業。
- (2) 房東必須在住宅物業的顯眼位置張貼並保留，或以書面形式告知租戶，租戶在緊急維修時應聯繫的人員的姓名和電話號碼。
- (3) 只有在滿足以下所有條件的情況下，租戶才能要求進行緊急維修：
 - (一個) 需要緊急維修；
 - (b) 房客至少兩次嘗試撥打房東提供的電話號碼，聯絡房東指定的緊急維修聯絡人；
 - (c) 經過這些嘗試後，房客已給予房東合理的時間進行維修。
- (4) 房東可以隨時接手緊急維修的完成工作。
- (5) 如果租戶因緊急維修而支付了費用，房東必須向租戶償還這些費用。
 - (一個) 向房東索賠這些款項，並且
 - (b) 向房東提供緊急維修的書面說明，並附上每項索賠金額的收據。
- (6) 第 (5) 款不適用於租戶就維修提出的索賠金額，如果主管機關經申請認定有下列一項或多項情形：
 - (一個) 租戶在滿足第 (3) 款中的一項或多項條件之前進行了維修；
 - (b) 租戶沒有依照第 (5) 款 (b) 項的要求提供維修帳目和收據；
 - (c) 這些金額遠遠超出合理的維修費用；
 - (d) 緊急維修主要針對因租戶、租戶允許進入住宅物業的人員或租戶租賃單位的居住者的行為或疏忽而造成的損壞。
- (7) 如果房東沒有按照第 (5) 款的規定向租戶償還款項，租戶可以從租金中扣除該款項或以其他方式收回該款項。

轉讓和分租

- 34 (1)** 除非房東書面同意，否則租戶不得轉讓租賃協議或轉租出租單位。
- (2) 若固定期限租賃協議的剩餘期限為 6 個月或更長，房東不得無理拒絕第 (1) 款要求的同意。

- (3) 根據本條規定，房東不得向房客收取任何費用，用於考慮、調查或同意轉讓或轉租事宜。

第五部分—租約終止時

房屋狀況檢查：租約結束

- 35** (1) 房東和房客必須共同檢查租賃房屋的狀況，之後新房客才能入住。
- (一個) 自租戶停止佔用租賃單位之日起，或
 - (b) 在雙方另行約定的日期。
- (2) 房東必須依照規定，至少給房客兩次檢查機會。
- (3) 房東必須依照規定完成房屋狀況檢查報告。
- (4) 房東和房客都必須在房屋狀況檢查報告上簽字，並且房東必須按照規定向房客提供一份該報告的副本。
- (5) 如果房東沒有徵得租戶的同意，可以自行進行房屋檢查並填寫和簽署報告。
- (一個) 房東已遵守第(2)款的規定，且房客在這兩次事件中均未參與，或
 - (b) 租戶已棄租。

如果未滿足報告要求，租戶和房東將面臨哪些後果？

- 36** (1) 若發生以下情況，房客要求退還押金或寵物損壞押金（或兩者兼有）的權利即告喪失。
- (一個) 房東遵守了第35(2)條 [兩次檢查機會] 的規定，並且
 - (b) 租戶兩次都沒有參與。
- (2) 除非房客已棄租，否則如果房東...，房東無權就住宅物業的損壞向押金或寵物損壞押金（或兩者兼有）索賠。
- (一個) 不符合第 35 (2) 條 [2 次檢查機會] 的規定，
 - (b) 已遵守第 35 (2) 條的規定，且兩次均未參與，或
 - (c) 與租戶一起進行檢查後，沒有按照規定填寫房屋狀況檢查報告並向租戶提供副本。

租約到期後退還出租房屋

- 37** (1) 除非房東和房客另有約定，否則房客必須在租約到期當天下午 1 點前搬離出租房屋。
- (2) 當租戶搬離出租房屋時，租戶必須
- (一個) 出租房屋應保持基本清潔，除合理損耗外，不得有任何損壞。
 - (b) 將所有由租戶持有或控制的、可以進入住宅物業的鑰匙或其他通行工具交給房東。

退還押金和寵物損壞押金

- 38** (1) 除第(3)款或第(4)款(a)項另有規定外，應在以下兩者中較晚的日期後15天內：

- (一個) 租約終止日期，以及
 - (b) 房東收到租戶書面提供的轉寄地址的日期，
- 房東必須採取以下措施之一：
- (c) 根據第 (8) 款的規定，向房客償還任何保證金或寵物損壞押金，並依規定計算利息；
 - (d) 申請爭議解決程序，要求退還押金或寵物損壞押金。
- (2) 如果房客根據第 24 (1) 條[房客未參與租賃開始檢查]或第 36 (1) 條 [房客未參與租賃結束檢查] 的規定喪失了退還保證金或寵物損壞押金的權利，則第 (1) 款 不適用。
- (3) 房東可以從押金或寵物損壞押金中扣除一定金額。
- (一個) 此前，房主已責令租戶向房東支付租金。
 - (b) 租約到期時仍未支付租金。
- (4) 若有以下情況，房東可以從押金或寵物損壞押金中扣除一定金額：
- (一個) 租約到期時，房客以書面同意房東可以保留該款項用於支付房客的債務或義務；
 - (b) 租約結束後，主管人員命令房東可以保留這筆款項。
- (5) 根據第 (4) 款 (a) 項，如果租戶的責任與損壞有關，並且房東根據第 24 (2) 條 [房東未能滿足租賃開始條件報告要求] 或第 36 (2) 條 [房東未能滿足租賃結束條件報告要求] 已喪失向保證金或寵物損壞押金不適用的權利，則房東保留全部押金或部分保證金或寵物損壞的權利適用。
- (6) 如果房東不遵守第 (1) 款的規定，則房東
- (一個) 不得就保證金或寵物損壞押金提出索賠，且
 - (b) 必須向房客支付雙倍的押金、寵物損壞押金或兩者（視情況而定）。
- (7) 如果房東有權根據第 (3) 款或第 (4) 款保留一定金額，則寵物損壞押金只能用於賠償寵物對住宅物業造成的損壞，除非房客另有約定。
- (8) 就第(1)(c)款而言，房東必須退還押金。
- (一個) 以與第 88 條 (c) (d) 或 (f) 款[送達記錄]規定送達記錄相同的方式，
 - (b) 親自將押金交給租戶，或者
 - (c) 透過使用任何形式的電子方式
 - (我) 向租戶支付款項，或
 - (二) 向租戶轉帳。

命令退還安全押金和寵物損壞押金

- 38.1** (1) 租戶可依第 5 部分【解決爭議】提出爭議解決申請，請求法院下令返還符合下列所有條件的押金或寵物損壞押金或兩者中兩倍的金額：
- (一個) 房東未在第 38 (1) 條規定的時間內向主管機關提出索賠；
 - (b) 第 38 條第 (3) 款或第 (4) 款 (b) 項所指的命令不適用於該部分；

(c) 第 38 (4) (a) 條規定沒有適用於該部分的協議。

- (2) 在第 (1) 款所述情況下，主管機關無須任何進一步的爭議解決程序，即可根據第 38 (1) (c) 條的規定，下令返還第 (1) 款所述金額及該金額的利息。

如果未提供新地址，房東可能會保留押金。

39 儘管本法另有規定，但如果租戶在租賃期滿後一年內未以書面形式向房東提供新的聯絡地址，

- (一個) 房東可以扣留押金或寵物損壞押金，或兩者都扣留。
- (b) 租戶要求退還押金或寵物損壞押金的權利終止。

第三部分－允許的租金上漲幅度

「租金上漲」的涵義

40 在本部分中，「租金上漲」不包括以下情況的租金上漲：

- (一個) 可供一名或多名額外居住者使用，以及
- (b) 根據租賃協議第 13 (2) (f) (iv) 條 *[租賃協議的要求：其他居住者]* 中所述的條款，獲得授權。

租金上漲

41 房東不得提高租金，除非符合本部分的規定。

租金上漲的時間和通知

42 (1) 無論下列情況發生，房東至少在12個月內不得提高租金：

- (一個) 如果租戶的租金之前沒有漲過，則記錄租戶首次支付該租賃單位租金的日期；
- (b) 如果租戶的租金之前已經上漲過，則根據本法規定，最後一次租金上漲的生效日期。

- (2) 房東必須至少提前 3 個月通知租戶租金上漲事宜。
- (3) 租金上漲通知必須採用核准的形式。
- (4) 如果房東的租金上漲通知不符合第 (1) 款和第 (2) 款的規定，則該通知自符合規定的最早日期起生效。

租金上漲幅度

43 (1) 房東只能在一定範圍內提高租金。

- (一個) 依相關規定計算，
- (b) 根據第 (3) 款的申請，由主管機關下令，或
- (c) 經租戶書面同意。

(2) 租戶不得就符合本部分規定的租金上漲提出爭議解決申請。

- (3) 在法規規定的情況下，房東可以透過向主管機關提出爭議解決申請，請求批准租金上漲金額超過第 (1) 款 (a) 項法規計算出的金額。
- (4) [已於2006年3月35日66日廢止。]
- (5) 如果房東收取的租金上漲不符合本部分的規定，租戶可以從租金中扣除上漲部分，或以其他方式追回上漲部分。

租金上漲通知無效

- 43.1** (1) 就本條而言，根據第 90 條 (a) (b) (c) 或 (d) 款適用的日期，或根據第 97 條 (2) 款 (p) 款規定的日期，作為通知被視為收到的日期，無論通知是早於還是晚於該日期收到，均適用該日期。
- (2) 根據本部分發出的、基於第 43(1)(a) 條計算得出的增加金額的通知，如果該通知無效，則該通知無效。
- (一個) 根據本節第 (1) 款的規定，在2021年9月30日之前收到，並且
 - (b) 生效日期在 2020 年 3 月 30 日之後，2022 年 1 月 1 日之前。

第四部分—如何終止租約

第一部分—終止租賃

租約如何結束

- 44** (1) 只有在符合下列一項或多項條件時，租賃關係才會終止：
- (一個) 房客或房東根據下列情形之一發出終止租約的通知：
 - (我) 第 45 條 [租戶通知]；
 - (i.1) 第 45.1 條[租戶須知：家庭暴力或長期照護]；
 - (二) 第 46 條 [房東通知：未支付租金]；
 - (三) 第 47 條 [房東通知：原因]；
 - (四) 第 48 條 [房東通知：僱傭關係終止]；
 - (在) 第 49 條 [房東通知：房東對房產的使用]；
 - (我們) 第 49.1 條 [房東通知：房客不再符合資格]；
 - (七) 第 50 條 [租戶可以提前終止租約]；
 - (b) 該租賃協議是定期租賃協議，根據第 97 (2) (a.1) 條規定的情況，該協議要求承租人在租賃期滿時搬離租賃單位；
 - (c) 房東和房客以書面同意終止租賃關係；
 - (d) 租戶搬離或放棄租賃房屋；
 - (和) 租賃協議因履行不能而無法實現；
 - (f) 董事下令終止租賃關係；
 - (g) 該租賃協議是一份轉租協議。
- (2) [已於2003年8月1日37日廢止。]

- (3) 如果在固定期限租賃協議到期日（該協議不要求租戶在該日搬離租賃單元），房東和租戶沒有簽訂新的租賃協議，則視為房東和租戶已按相同條款續簽了按月租賃協議。

房東禁止終止租約

44.1 房東不得向房客發出終止租約通知，除非該通知所列明的目的與通知中規定的目的相符。

- (一個) 相關要求或情況適用，或
- (b) 房東有理由相信相關要求或情況適用。

租戶通知

45 (1) 房客可以透過向房東發出終止租賃通知來終止定期租賃，該通知應自某日生效。

- (一個) 不得早於房東收到通知之日起一個月，且
- (b) 指依租賃協議應支付租金的月份或其他租賃期間的前一天。

(2) 房客可以透過向房東發出終止租約通知來結束固定期限的租賃關係，該通知應自某日生效。

- (一個) 不得早於房東收到通知之日起一個月。
- (b) 不早於租賃協議中規定的租賃終止日期，且
- (c) 指依租賃協議應支付租金的月份或其他租賃期間的前一天。

(3) 如果房東未能遵守租賃協議中的重要條款，並且在租戶發出書面違約通知後的合理時間內沒有糾正這種情況，則租戶可以終止租賃關係，終止日期可以晚於房東收到通知的日期。

(4) 依本條規定發出的終止租賃通知必須符合第 52 條 *[終止租賃通知的形式和內容]* 的規定。

租戶須知：家庭暴力或長期照護

45.1 (1) 在本節和第 45.2 節：

「**家庭成員**」的意思與《[家庭法](#)》中的意思相同；

「**家庭暴力**」的意思與《[家庭法](#)》中的意思相同；

「**家庭暴力**」是指無論是否意圖傷害租戶或居住者，對租戶或居住者的安靜居住、安全、保障或人身健康造成不利影響，或如果租戶或居住者繼續居住在租賃房屋內，則可能造成不利影響的暴力行為，包括

- (一個) 對房客或居住者實施身體虐待，包括強迫監禁或剝奪生活必需品，但不包括使用合理武力保護自己或他人免受傷害。
- (b) 對租戶或住戶進行性虐待，
- (c) 試圖對房客或住戶進行身體或性虐待，
- (d) 對租戶或居住者進行心理或情緒虐待，包括
 - (我) 恐嚇、騷擾、脅迫或威脅，包括對他人、寵物或財產的威脅；
 - (二) 對租戶或居住者的經濟或人身自主權施加不合理的限制或妨礙，
 - (三) 跟蹤或尾隨租戶或住戶，以及

(四) 故意損壞財產，以及

(和) 對於未滿 19 歲的個人，直接或間接接觸針對房客或居住者的暴力行為；

「長期照護」是指在長期照護機構中為不太可能根據租賃協議恢復獨立生活的人提供的個人或醫療保健服務；

「長期照護機構」指以下任何一種機構：

(一個) 根據《社區照護與輔助生活法》設立的社區照護機構；

(b) 根據《持續護理法》，提供以住宿護理形式進行的持續護理計劃的機構；

(c) 醫院的定義

(我) 《醫院法》第1條中「醫院」定義的第(c)款，或

(二) 該法案第5條。

(2) 根據本條規定，如果租戶依照第 45.2 條[資格確認]的規定作出聲明，確認以下情況之一，則該租戶有資格終止定期租約：

(一個) 如果租戶繼續居住在出租單位內，則安全或保障將受到影響。

(我) 租戶或居住在出租單位內的租戶的受扶養人面臨或可能面臨由租戶家庭成員實施的家庭暴力風險；

(二) 租戶或居住者正面臨或可能面臨家庭暴力風險；

(b) 經評估，該租戶需要長期照護；

(c) 該租戶已被送入長期照護機構。

(3) 根據本條規定，承租人可以透過向房東發出終止租賃通知來終止定期租賃，終止日期為...

(一個) 不得早於房東收到通知之日起一個月，且

(b) 指依租賃協議應支付租金的月份或其他租賃期間的前一天。

(4) 依本條規定發出的終止租賃通知必須符合第 52 條[終止租賃通知的形式和內容]的規定。

(5) 為明確起見，本節或第 45.2 節中提及的「居住者」包括租戶或居住者的受扶養人，如果該受扶養人居住在租賃單位內。

資格確認

45.2 (1) 只有在符合以下條件的情況下，該人才能根據第 45.1 條[租戶通知：家庭暴力或長期照護]作出聲明，確認租戶有資格終止定期租約：

(一個) 根據相關規定，他有權這樣做，並且

(b) 已按照相關規定對租戶及其情況進行了評估，如果涉及家庭暴力，則還評估了居住者及其情況。

(2) 依本條規定作出聲明的人必須

(一個) 按批准的形式作聲明，並且

(b) 按規定保存記錄。

(3) 在本法規定的訴訟程序中，根據本條作出陳述的人僅須披露或提供下列類型的信息的證據：

- (一個) 證明該人有權根據第 (1) 款 (a) 項作出聲明的證據；
- (b) 證明聲明上簽名真實性的證據。

租戶群體中某一位終止租賃

45.3 如果根據第 45.1 條[租戶通知：家庭暴力或長期照護]終止固定期限租賃，則受同一租賃協議約束的 2 名或 2 名以上租戶中的 1 名終止租賃，則剩餘的租戶也必須搬離租賃單元，除非剩餘的租戶與房東簽訂新的租賃協議。

房東通知：未支付租金

- 46** (1) 如果租金在到期日後的任何一天仍未支付，房東可以終止租賃關係，只需發出終止租賃關係的通知，該通知的生效日期不得早於租戶收到通知之日起 10 天。
- (2) 依本條發出的通知必須符合第 52 條 [終止租賃通知的形式和內容] 的規定。
- (3) 如果未付租金金額是租戶根據本法有權從租金中扣除的金額，則根據本條發出的通知無效。
- (4) 租戶在收到本條規定的通知後 5 天內可以
- (一個) 如果支付了逾期租金，則該通知無效；
 - (b) 對通知內容有異議，可透過申請爭議解決程序申辯。
- (5) 若收到本條規定通知的租戶未支付租金或未依第 (4) 款的規定申請爭議解決，則該租戶
- (一個) 推定其已接受租賃關係於通知生效日終止，且
 - (b) 必須在通知所述日期前騰空與該通知相關的租賃房屋。
- (6) 如果
- (一個) 租賃協議要求租戶向房東支付水電煤氣等公用事業費用，並且
 - (b) 租戶在收到書面繳費通知後超過 30 天仍未支付水電費。
- 房東可以將未付的水電費視為未付的租金，並可依本條規定發出通知。

房東通知：原因

- 47** (1) 如果符合下列一項或多項條件，房東可以透過發出終止租約通知來終止租賃關係：
- (一個) 租戶未在租賃協議規定的日期後 30 天內支付押金或寵物損壞押金；
 - (b) 租戶屢次拖欠房租；
 - (c) 出租單位內居住人數過多；
 - (d) 承租人或經承租人或承租人租賃單位的居住者允許進入住宅物業的人員，已
 - (我) 嚴重干擾或無理打擾獲授權人員，
 - (二) 嚴重危害了授權人員的健康或安全，或合法權利或利益；
 - (三) 使房東的財產面臨重大風險；

- (和) 租戶或經租戶或租戶租賃單位的居住者允許進入住宅物業的人員，從事了非法活動。
- (我) 已經或可能對房東的財產造成損害，
- (二) 已經或可能對住宅物業的其他租戶或居住者的安靜享用造成不利影響；
- (三) 已經或可能對授權人員的安全、保障或人身健康造成不利影響，或
- (四) 已經或可能危及授權人的合法權利或利益；
- (f) 租戶或經租戶或租戶租賃單位的居住者允許進入住宅物業的人員，對租賃單位或住宅物業造成了重大損害；
- (g) 租戶未依照第 32 (3) 條 [維修和維護義務] 的規定，在合理時間內修復租賃單位或其他住宅物業的損壞；
- (h) 租戶
 - (我) 未能遵守重要條款，且
 - (二) 在房東發出書面通知後，未在合理時間內糾正這種情況；
- (我) 租戶未經房東依第 34 條 (轉讓和轉租) 的規定事先書面同意，擅自轉讓租賃協議或轉租租賃單元；
- (j) 租戶明知故犯地向看房的潛在租戶或買家提供有關該住宅物業的虛假資訊；
- (k) 根據聯邦、不列顛哥倫比亞省、地區或市政府當局的命令，必須騰空出租單位；
- (l) 租戶未在下述日期中較晚日期起30天內遵守主管的命令：
 - (我) 租戶收到訂單的日期；
 - (二) 命令中指定的租戶遵守命令的日期。
- (2) 依本條規定發出的通知必須終止租賃關係，生效日期為
 - (一個) 不早於收到通知之日起一個月，且
 - (b) 在租賃協議規定的租金到期日的前一天，或在租賃協議所依據的其他期間內，租金應支付。
- (3) 依本條發出的通知必須符合第 52 條 [終止租賃通知的形式和內容] 的規定。
- (4) 根據本條規定，租戶可以在收到通知之日起 10 天內，透過申請爭議解決程序對通知提出異議。
- (5) 若收到本條規定通知的租戶未依第 (4) 款的規定提出爭議解決申請，則該租戶
 - (一個) 推定其已接受租賃關係於通知生效日終止，且
 - (b) 必須在指定日期前騰空出租房屋。

房東通知：與房東的僱傭關係終止

- 48 (1) 如果出租人符合以下條件，則可以透過發出終止租賃通知來終止受僱於該住宅物業的看護人、經理或主管的租賃關係：
- (一個) 出租房屋是為租戶的僱用期限而出租或提供給租戶的。

- (b) 租戶以看護人、經理或主管的僱傭關係終止，並且
- (c) 房東本著誠意，打算將出租單位出租或提供給新的管理員、經理或主管。
- (2) 若僱傭關係終止，雇主可以向僱員發出終止租賃通知，終止僱員在僱用期間居住的由雇主出租或提供的租賃單元的租賃關係。
- (3) 依本條規定發出的通知必須終止租賃關係，生效日期為
 - (一個) 不早於租戶收到通知之日起一個月，
 - (b) 不早於房客受僱於房東的最後一天，且
 - (c) 在租賃協議規定的租金到期日的前一天，或在租賃協議所依據的其他期間內，應支付該租金（如有）。
- (4) 依本條發出的通知必須符合第 52 條 *[終止租賃通知的形式和內容]* 的規定。
- (5) 根據本條規定，租戶可以在收到通知之日起 10 天內，透過申請爭議解決程序對通知提出異議。
- (6) 若收到本條規定通知的租戶未依第 (5) 款的規定提出爭議解決申請，則該租戶
 - (一個) 推定其已接受租賃關係於通知生效日終止，且
 - (b) 必須在指定日期前騰空出租房屋。

房東通知：房東對房產的使用

49 (1) 在這個部分：

「近親」是指，就個人而言，

- (一個) 該個人的父母、配偶或子女，或
- (b) 該人配偶的父母或子女；

「家族企業」指所有投票權股份均由家族成員擁有的企業。

- (一個) 一個人，或者
- (b) 一人加上該人的一名或多名兄弟姊妹或近親；

「房東」指

- (一個) 就第 (3) 款而言，某人
 - (我) 在發出通知時，對該租賃單元擁有超過3年的複歸權益，並且
 - (二) 持有不少於全部復歸權益的二分之一，且
- (b) 就第 (4) 款而言，家族公司
 - (我) 在發出通知時，對該租賃單元擁有超過3年的複歸權益，並且
 - (二) 持有不少於全部剩餘權益的二分之一；

就第 (5) 款而言，「購買者」係指已同意購買租賃單位全部剩餘權益至少 1/2 的購買者。

- (2) 根據第 51 條 *[租戶補償：第 49 條通知]* 以及任何規定的條件、限制或禁止，房東可以出於本條第 (3)、(4)、(5) 或 (6) 款所述目的終止租賃關係，方法是發出終止租賃關係的通知，該通知的生效日期必須是

- (一個) 不早於 (如適用)
 - (我) 若第 (ii) 款未規定期限, 則自租戶收到通知之日起 4 個月, 或
 - (二) 自租戶收到通知之日起, 有一段規定的期限, 該規定期限不得早於租戶收到通知之日起兩個月。
- (b) 在租賃協議規定的租金到期日的前一天, 或在租賃期所依據的任何其他期間內, 租金均應支付。
- (c) 如果租賃協議是定期租賃協議, 則不得早於租賃協議中規定的終止日期。
- (3) 如果房東本人或其近親出於善意打算入住出租房屋, 則作為個人房東的房東可以終止出租房屋的租賃關係。
- (4) 如果家族企業擁有出租房屋的投票權, 而該家族企業的股東或其近親有意自住該出租房屋, 則該家族企業可以終止該出租房屋的租賃關係。
- (5) 如果符合以下條件, 房東可以終止出租房屋的租賃關係:
 - (一個) 房東本著誠信原則簽訂了出售出租單位的協議,
 - (b) 所有促成此交易的條件均已滿足, 且
 - (c) 買方以書面要求房東基於下列理由之一發出終止租約的通知:
 - (我) 購買者為個人, 且購買者或其近親真誠地打算入住該租賃單位;
 - (二) 買方是一家家族企業, 該公司的一名有投票權的股東, 或者該股東的近親屬, 出於善意打算入住該出租單元。
- (6) 如果房東擁有法律要求的所有必要許可證和批准, 並且出於善意打算採取下列任何一項措施, 則可以終止出租單位的租賃關係:
 - (一個) 拆除出租單位;
 - (b) 【已於2021年1月13日廢止。】
 - (c) 根據《分契式物業法》, 將住宅物業轉換為分契式產權單位;
 - (d) 根據合作社協會法, 將住宅物業改建為非營利住房合作社;
 - (和) 將出租單位改建為住宅物業的看護人、經理或主管使用;
 - (f) 將出租單元改為非住宅用途。
- (6.1) 除非法規另有規定, 如果出租單元所在的建築物包含5個或5個以上出租單元, 則房東不得就第(3)、(4)或(5)款所述目的發出終止租賃的通知。
 - (一個) 不屬於分層產權, 或者
 - (b) 該房產為分契式產權, 所有出租單位均由同一業主所有。
- (7) 根據本條發出的通知必須符合第 52 條[終止租賃通知的形式和內容]的規定, 並且, 如果是根據第 (5) 款發出的通知, 則必須包含要求房東發出通知的購買者的姓名和地址。
- (8) 房客可以對根據本條發出的通知提出異議, 並在以下適用期限內申請爭議解決:
 - (一個) 若第 (b) 款未規定期限, 則自租戶收到通知之日起 30 天;
 - (b) 自租戶收到通知之日起, 有一段規定的期限, 該規定期限不得早於租戶收到通知之日起 15 天。

- (9) 若收到本條規定通知的租戶未依第 (8) 款的規定提出爭議解決申請，則該租戶
- (一個) 推定其已接受租賃關係於通知生效日終止，且
 - (b) 必須在指定日期前騰空出租房屋。

房東通知：房客不再符合租賃資格

49.1 (1) 在這個部分：

「公共住宅機構」指指定的個人或組織；

「補貼出租單位」指符合以下條件的出租單位：

- (一個) 由公共住房機構運營，或代表公共住房機構運營，以及
 - (b) 租戶入住該房屋，房東必須證明該租戶或其他擬入住者符合與收入、入住人數、健康狀況或其他類似標準相關的資格標準，才能簽訂與該出租單位相關的租賃協議。
- (2) 根據第 50 條規定（租戶可以提前終止租賃），如果租賃協議中另有規定，房東可以在租戶或其他居住者（如適用）不再符合租賃資格的情況下，透過發出終止租賃通知來終止補貼租賃單元的租賃。
- (3) 除非承租人以書面同意提前終止租賃關係，否則根據本條發出的通知必須在特定日期終止租賃關係。
- (一個) 不早於收到通知之日起兩個月，
 - (b) 在租賃協議規定的租金到期日的前一天，或在租賃協議所依據的其他期間內，租金應支付給租賃方。
 - (c) 如果租賃協議是定期租賃協議，則不得早於租賃協議中規定的終止日期。
- (4) 依本條發出的通知必須符合第 52 條的規定。
- (5) 根據本條規定，租戶可以在收到通知之日起 15 天內，透過申請爭議解決程序對通知提出異議。
- (6) 若收到本條規定通知的租戶未依第 (5) 款的規定提出爭議解決申請，則該租戶
- (一個) 推定其已接受租賃關係於通知生效日終止，且
 - (b) 必須在指定日期前騰空出租房屋。

董事指示：翻新或維修

- 49.2 (1) 根據第 51.4 條（租戶補償：第 49.2 條命令）和任何規定的條件、限制或禁止，如果符合下列所有條件，房東可以申請爭議解決，請求法院下令終止租賃關係，並下令授予房東對租賃單元的佔有權：
- (一個) 房東出於善意打算翻新或修理出租房屋，並已獲得法律規定的所有必要許可證和批准，可以進行翻新或修理；
 - (b) 翻修或維修需出租單位空置；
 - (c) 進行翻新或維修是為了延長或維持出租單位或出租單位所在建築物的正常使用；

- (d) 實現必要空置的唯一合理方法是終止租賃協議。
- (2) 如果對建築物內的多個出租單位進行翻新或維修，房東必須根據本條規定提出一份申請，以獲得生效日期相同的命令。
- (3) 如果主管人員確信第 (1) 款的所有情況均適用，則主管人員必須頒布終止租賃關係的命令和收回租賃單位的命令。
- (4) 依本條規定所作出的命令必須有生效日期，該生效日期為：
 - (一個) 不早於訂單產生日起4個月，
 - (b) 在租賃協議規定的租金到期日的前一天，或在租賃協議所依據的其他期間內，租金應支付給租賃方。
 - (c) 如果租賃協議是定期租賃協議，則不得早於租賃協議中規定的終止日期。

根據某些條款，租戶可在發出通知後提前終止租賃關係。

- 50** (1) 如果房東根據第 49 條 (房東對房產的使用) 或第 49.1 條 (房東通知：租戶不再符合資格) 向租戶發出終止定期租賃的通知，或者租戶收到根據第 49.2 條 (董事命令：翻新或維修) 發出的終止定期租賃的董事命令，則租戶可以提前終止租賃。
- (一個) 至少提前 10 天以書面通知房東，終止租約關係的日期應早於房東通知或董事命令的生效日期；
 - (b) 除非第 (2) 款另有規定，否則租戶應在租戶發出通知之日向房東支付截至租戶通知生效日期的應付租金比例。
- (2) 如果租戶在根據第 (1) 款發出通知之前已支付租金，則房東在收到租戶的通知後，必須退還租戶在通知生效日期之後支付的任何租金。
- (3) 根據本條發出的通知不影響租戶根據第 51 條獲得補償的權利 [租戶補償：第 49 條通知]。

租戶補償：第 49 條通知

- 51** (1) 根據第 49 條 (房東使用財產) 規定收到終止租賃通知的租戶 有權在房東通知生效日或之前從房東處獲得相當於根據租賃協議應付一個月租金的金額。
- (1.1) 第 (1) 款所述的房客可以從最後一個月的租金扣留授權金額，並且就第 50 (2) 條而言，該金額被視為已支付給房東。
 - (1.2) 如果第 (1) 款所述的房客在根據第 50 條發出通知之前支付了租金，則房東必須退還已支付的金額。
 - (2) 除第 (3) 款另有規定外，房東或 (如適用) 要求房東發出通知的購買人，除根據第 (1) 款應支付的金額外，還應向租戶支付相當於租賃協議項下每月租金 12 倍的金額，除非房東或購買人 (如適用) 證明下列兩個條件均已滿足：
 - (一個) 終止租約的既定目的已在通知生效日期後的合理時間內實現；
 - (b) 除第 49 (6) (a) 條規定的用途外，該租賃單位已用於該規定用途，自通知生效日期後的合理期限內開始，至少已用於以下期限 (如適用)：
 - (我) 如第 (ii) 款未規定期限，則為12個月；
 - (二) 規定的期限，該規定期限必須至少為 6 個月。

- (3) 如果主管機關認為，特殊情況導致房東或（如適用）要求房東發出通知的買方無法按照第 (2) 款的規定向租戶支付所需款項，則主管機關可以免除房東或（如適用）要求房東發出通知的買方支付該款項的義務。
- (一個) 在通知生效日期後的合理時間內，實現終止租賃的既定目的，並且
- (b) 除第 49 (6) (a) 條規定的用途外，租賃單位不得用於該規定用途，自通知生效日期後的合理期限內開始，至少在以下期限內（如適用）：
- (我) 如第 (ii) 款未規定期限，則為12個月；
- (二) 規定的期限，該規定期限必須至少為 6 個月。

租戶補償：要求搬離

- 51.1** (1) 除本條第 (2) 款另有規定外，如果固定期限租賃協議在第97 (2) (a.1) 條規定的情況下包含一項要求，即租戶在租賃期滿時搬離租賃單元，則房東必須向租戶支付相當於租賃協議規定的月租金12倍的金額，除非房東證明滿足以下兩個條件：
- (一個) 在租賃期滿後的合理時間內，已採取措施滿足規定的情況；
- (b) 租賃單位的使用方式符合第 97 (2) (a.2) 條規定的條件，且至少持續一段時間，該時間應在租賃期滿後的合理時間內開始。
- (2) 如果主管機關認為，特殊情況導致房東無法向房客支付第 (1) 款規定的款項，則主管機關可以免除房東支付該款項的義務。
- (一個) 在租賃期滿後的合理期限內，滿足規定的情況，或
- (b) 在租賃期滿後的合理時間內，以符合第 97 (2) (a.2) 條規定規定情況的方式使用租賃單元，且使用期限至少為該條規定規定的期限。

優先購買權

- 51.2** (1) 對於包含 5 個或 5 個以上出租單元的住宅物業中的出租單元，根據第 49.2 條收到命令的租戶有權在完成發出該通知的翻新或維修後，就該出租單元訂立新的租賃協議，前提是租戶在搬離出租單元之前，向房東發出租戶打算搬離的通知。
- (2) 如果房客已依第 (1) 款發出通知，房東必須在裝修或維修工程完工前至少 45 天向房客提供通知。
- (一個) 出租單位的可用日期通知，以及
- (b) 租賃協議將於該房屋可供出租之日起生效。
- (3) 如果租戶在房屋可供出租日期當天或之前沒有就已進行翻新或維修的出租單位簽訂租賃協議，則租戶對該出租單位不再享有任何權利。
- (4) 根據第 (1) 款或第 (2) 款發出的通知必須採用核准的形式。

租戶補償：無優先購買權

- 51.3** (1) 除本條第 (2) 款另有規定外，如果租戶已根據第 51.2 條第 (1) 款發出通知，而房東不遵守第 51.2 條第 (2) 款的規定，則房東必須向租戶支付相當於先前租賃協議下應付月租金 12 倍的金額。

- (2) 如果主管認為，情有可原的情況使房東無法遵守第 51.2 (2) 條的規定，則主管可以免除房東向房客支付第 (1) 款要求的金額。

租戶補償：第 49.2 條命令

- 51.4** (1) 根據第 49.2 條[主管命令：翻新或維修]規定，收到終止租賃的命令的租戶有權在主管命令生效日或之前從房東處獲得相當於根據租賃協議應付一個月租金的金額。
- (2) 第 (1) 款所述的房客可以從最後一個月的租金扣留授權金額，並且就第 50 (2) 條而言，該金額被視為已支付給房東。
- (3) 如果第 (1) 款所述的房客在根據第 50 條發出通知之前支付了租金，則房東必須退還已支付的金額。
- (4) 除第 (5) 款另有規定外，房東除須向租戶支付根據第 (1) 款應支付的金額外，還須向租戶支付相當於租賃協議規定的月租金 12 倍的金額，除非房東證明裝修或維修已在命令生效日期後的合理期限內完成。
- (5) 如果主管認為，由於特殊情況導致房東無法在命令生效日期後的合理時間內完成翻新或維修，則主管可以免除房東向房客支付第 (4) 款要求的金額。

終止租約通知的形式和內容

52 為使終止租賃通知有效，必須以書面形式，且必須

- (一個) 須由發出通知的房東或房客簽署並註明日期。
- (b) 請提供出租房屋的地址。
- (c) 說明通知的生效日期。
- (d) 除依第 45 條第 (1) 款或第 (2) 款發出的通知[租戶通知]外，應說明終止租約的理由。
- (d.1) 根據第 45.1 條 (租戶通知：家庭暴力或長期照護) 發出的通知，應附有根據第 45.2 條 (資格確認) 作出的聲明；
- (和) 如果由房東發出，則應採用經批准的形式，如適用，應按照第 53.1 條[為終止某些租賃而產生的通知]的規定準備。

生效日期錯誤，已自動更改

- 53** (1) 若房東或房客發出終止租約的通知，其生效日期不符合本章規定，則該通知應視為已依照適用的第 (2) 款或第 (3) 款進行變更。
- (2) 如果通知中規定的生效日期早於適用條款允許的最早日期，則該生效日期應視為符合該條款規定的最早日期。
- (3) 除根據第 45(3) 條 [租戶通知：房東違反重要條款]、第 46 條[房東通知：未支付租金]或第 50 條[租戶可提前終止租賃]發出的通知外，如果終止租賃通知中規定的生效日期並非租賃協議項下租金應付日期的前一天，則該日期被視為租賃通知中規定的生效日期並非租賃協議項下租金應付日期的前一天，則該日期被視為租賃協議下一天。
- (一個) 符合規定的通知期限，或
- (b) 如果房東給予更長的通知期，則符合該更長的通知期規定。

第 1.1 條—終止某些租賃關係的程序

產生終止某些租賃關係的通知

- 53.1** (1) 除非是自動產生的通知，否則房東不得依據本法規定發出終止租約的通知。
- (2) 依本法規定，房東如需透過產生的通知書發出終止租約的通知，必須
- (一個) 除非有特殊情況，否則應繳納規定的費用（如有）。
 - (b) 取得產生的通知。
- (3) 除非另有規定，否則房東不得更改已產生的通知中的資訊。
- (一個) 經主任書面授權，或
 - (b) 依相關規定製造。
- (4) 如規章授權，主任可依規章決定是否
- (一個) 房東可能會收到一份產生的通知，或者
 - (b) 產生的通知可以送達給租戶。
- (5) 為明確起見，第 10 條[主管可以批准表格]適用於產生的通知。

第二部分—租賃單位的佔有令

租戶的佔有權令

- 54** (1) 與房東簽訂租賃協議的租戶可以透過向糾紛解決機構提出申請，請求獲得租賃房屋的佔有權。
- (2) 根據本條規定，主管機關可以在租戶根據租賃協議有權佔用租賃單元之日之前或之後，向租戶發出佔有令，該命令自主管機關指定的日期起生效。
- (3) 第 (2) 款規定的日期不得早於承租人有權佔用租賃單位的日期。

房東的佔有權令

- 55** (1) 如果房客申請爭議解決程序，對房東終止租約的通知提出異議，則主管機關必須向房東核發租賃單位的佔有令。
- (一個) 房東的終止租約通知符合第52條[終止租約通知的形式和內容]的規定，並且
 - (b) 在糾紛解決程序中，主管人員駁回了租戶的申請或維持了房東的通知。
- (1.1) 如果第 (1) 款所述的申請與房東根據第 46 條[房東通知：未支付租金]發出的終止租賃通知有關，並且本條第 (1) 款 (a) 項和 (b) 項所述的情況適用，則主管機關必須下令支付未付租金。
- (2) 在下列任何情況下，房東可向糾紛解決機構提出申請，請求法院下令收回出租房屋：
- (一個) 租戶已發出終止租約通知；
 - (b) 房東已發出終止租約通知，租戶未透過申請爭議解決程序對該通知提出異議，且提出該申請的期限已過；
 - (c) 該租賃協議是定期租賃協議，根據第 97 (2) (a.1) 條規定的情況，該協議要求承租人在租賃期滿時搬離租賃單位；

- (c.1) 該租賃協議是一份轉租協議；
 - (d) 房東和房客已書面同意終止租賃關係。
- (3) 主管機關可以在租戶被要求騰空租賃單位之日之前或之後發出佔有令，該命令自命令中指定的日期起生效。
- (4) 在第(2)(b)款所述情況下，主任可以無需根據第5部分[解決爭議]進行任何進一步的爭議解決程序，
- (一個) 頒布佔有令，並且
 - (b) 如果申請與未支付租金有關，則下令支付該租金。

申請提前終止租約關係

56 (1) 房東可以申請糾紛解決，請求...

- (一個) 一項終止租賃關係的命令，其終止日期早於根據第 47 條[房東通知：原因]發出終止租賃關係通知後租賃關係應結束的日期，以及
 - (b) 授予房東出租房屋佔有權的命令。
- (2) 只有在房東提出申請的情況下，主管機關才能作出命令，指定租賃關係提前終止的日期以及佔有令的生效日期，如果主管機關對此感到滿意的話。
- (一個) 如有任何規定的理由，或承租人或承租人允許進入住宅物業的人員，或承租人租賃單位的居住者，有下列行為之一：
 - (我) 對授權人員進行嚴重干擾或無理騷擾；
 - (二) 嚴重危害了授權人員的健康或安全或合法權利或利益；
 - (三) 使房東的財產面臨重大風險；
 - (四) 從事非法活動
 - (一個) 已經或可能對房東的財產造成損害，
 - (B) 已經或可能對獲授權人士的安靜享用造成不利影響，
 - (B.1) 已經或可能對授權人員的安全、保障或人身健康造成不利影響，或
 - (C) 已經或可能危及授權人的合法權利或利益；
 - (在) 對住宅物業造成了極其嚴重的破壞，並且
 - (b) 如果等待根據第 47 條 [房東通知：原因]發出的終止租賃通知生效，那麼對於房東、其他租戶或住宅物業的其他居住者來說，這是不合理的，或者說是不公平的。
- (3) 若依本條規定作出命令，房東無須向房客發出終止租約的通知。

佔有令：租賃權喪失

56.1 (1) 房東可以申請糾紛解決，請求...

- (一個) 終止租賃關係的命令
 - (我) 出租房屋不適宜居住，或
 - (二) 否則，租賃協議將無法履行，且

- (b) 授予房東出租房屋佔有權的命令。
- (2) 如果主管人員認為出租房屋不適合居住或租賃協議因其他原因無法履行，則主管人員可以發出命令。
 - (一個) 視租賃協議在主管認為履行租賃協議已不可能之日終止，且
 - (b) 明確規定佔有令的生效日期。

如果租約到期後租戶仍未搬離，會發生什麼事？

57 (1) 在這個部分：

「新租戶」係指已就出租單位簽訂租賃協議，但因有租戶長期佔用而無法入住的租戶；

「逾期佔用租戶」是指在租約到期後仍繼續佔用出租房屋的租戶。

- (2) 除非房東持有最高法院民事訴訟規則下簽發的佔有令，否則房東不得實際佔有被逾期租戶佔用的出租房屋。
- (3) 房東可以就租約結束後租戶繼續佔用出租房屋的任何期間向其索取賠償。
- (4) 如果房東有權根據第 (3) 款向逾期租戶索取賠償，而新租戶對房東提起訴訟，以強制執行新租戶佔有或居住逾期租戶所佔用的租賃單元的權利，則房東可以申請將逾期租戶列為訴訟當事人。

第 4.1 部分

已廢除

57.1-57.61 【已失效。已於2026年12月19日廢止。】

第五部分—解決糾紛

第一部分—爭議解決程序

爭議解決服務

- 57.7 (1) 在根據本部分提供爭議解決服務時，主管人員必須以以下方式行事：
- (一個) 方便快捷、及時靈活，而且
 - (b) 承認爭議各方之間在本部分規定的程序結束後可能繼續存在的任何關係。
- (2) 主管人員可以協助房東和房客解決任何已提出或可能提出爭議解決申請的爭議。
 - (3) 主任可以製定並公佈程序規則，以方便解決本部分項下的爭議。
 - (4) 在不限制第 (3) 款規定的前提下，主管機關可以製定以下規則：
 - (一個) 尊重爭議解決申請；
 - (b) 尊重爭議解決程序和流程，包括但不限於：
 - (我) 爭議解決程序的進行，以及
 - (二) 爭議在不同爭議解決程序之間的轉移；

- (c) 尊重各方在爭議解決程序之前或期間揭露、交換或提供資訊和記錄；
- (d) 尊重一方不遵守程序規則所產生的影響。
- (5) 主管機關可以針對不同類型或類別的爭議、索賠、問題、情況、資訊、記錄或爭議解決程序制定不同的規則。
- (6) 主任可以公佈或以其他方式向公眾提供根據本部分作出的決定或命令，或其摘要。

解決爭議

58 (0.1) 本節中，「房東」包括第 49 條所定義的購買者，該購買者根據第 49 條第 (5) 款 (c) 項要求房東發出終止租賃單位租賃的通知。

(1) 除本法另有規定外，任何人均可就其與房東或房客之間發生的下列任何糾紛，向主管機關提出爭議解決申請：

- (一個) 本法規定的權利、義務及禁止事項；
- (b) 根據租賃協議條款享有的權利和承擔的義務

(我) 本法要求或禁止的，或

(二) 與.....有關

- (一個) 租戶對租賃單位的使用、佔用或維護，或
- (B) 使用公共區域、服務或設施。

(2) 除第 (2.2) 款及第 (4) 款 (a) 項另有規定外，如有下列情形之一，主任不得解決爭議：

(一個) 除非第 (a.1) 款適用，否則所要求的債務或損害賠償金額超過《[小額索賠法](#)》規定的索賠金額限額；

(a.1) 根據本法下列任何條款提出的索賠金額超過 65,000 美元：

- (我) 第 51 條第 (1) 款或第 (2) 款[租戶補償：第 49 條通知]；
- (二) 第 51.1 條[租戶補償：搬遷要求]；
- (三) 第 51.3 條[租戶補償：無優先購買權]；
- (四) 第 51.4 條[租戶補償：第 49.2 條命令]；

(b) 該索賠涉及租戶是否有資格根據第 45.1 條[租戶通知：家庭暴力或長期照護]終止固定期限租賃；

(c) 申請爭議解決程序未在本法規定的適用期限內提出；

(d) 該爭議與最高法院正在審理的案件密切相關。

(2.1) 【已於2021年1月22日廢止。】

(2.2) 若第 (2) 款 (a) 項或 (a.1) 項原本適用，則若申請人放棄申請，該規定不適用。

(一個) 就第 (2) 款 (a) 項而言，是指債務或損害賠償請求金額超過《[小額索賠法](#)》規定的索賠金額限額的部分，或者

(b) 就第 (2) 款 (a.1) 項而言，索賠金額超過 65,000 美元的部分。

(3) 除第 (4) 款或第 (4.1) 款另有規定外，法院對依本法必須提交主管機關解決爭議的事項不具有管轄權，也不應行使管轄權。

(4) 最高法院可依第 (2) 款 (a) (a.1) 或 (d) 項所述爭議的申請，

- (一個) 命令主管解決爭議，或
 - (b) 聽取並裁決爭議。
- (4.1) 如果最高法院根據第 (4) 款 (b) 項審理並裁決爭議，最高法院可以作出主任根據本法可以作出的任何命令。
- (5) 《[仲裁法](#)》不適用於爭議解決程序。

開始程式

- 59** (1) [已於2006年3月35日廢止。]
- (2) 申請爭議解決必須
- (一個) 必須採用適用的批准形式，
 - (b) 包括爭議解決程序所涉爭議的全部詳情，以及
 - (c) 須繳納規定中規定的費用。
- (3) 除第 (6) 款所述的申請外，提出爭議解決申請的人必須在提出申請後 3 天內，或在主管機關指定的其他期限內，將申請副本送交另一方。
- (4) 如果主任認為...，則可以免除或減少費用。
- (一個) 申請人無力支付費用，或
 - (b) 情況並不允許收取這筆費用。
- (5) 如果.....，主任可以拒絕接受爭議解決申請。
- (一個) 主任認為，該申請並未揭露任何可依本部分裁決的爭議。
 - (b) 申請人拖欠政府依本法應繳納的費用或行政罰款，或
 - (c) 該申請不符合第 (2) 款的規定。
- (6) 居住在飯店式公寓房間的個人可以向糾紛解決機構提出申請，無需通知任何其他方，請求頒布臨時命令，使本法適用於該居住場所。

爭議解決申請的最後期限為[日期]。

- 60** (1) 如果本法沒有規定提出爭議解決申請的期限，則必須在與該事項相關的租賃關係終止或轉讓之日起 2 年內提出。
- (2) 儘管有 [《時效法》](#) 的規定，但如果未在 2 年期限內提出爭議解決申請，則根據本法或租賃協議就租賃事宜提出的索賠，除第 (3) 款另有規定外，在所有方面均不成立。
- (3) 如果房東或房客在本法規定的適用時效期間內提出爭議解決申請，則爭議的另一方可以在適用時效期限屆滿後，但在第一次申請的爭議解決程序結束前，就同一當事人之間的另一爭議提出爭議解決申請。

爭議解決程序通知

- 61** (1) 本節適用於爭議解決申請。
- (一個) 已妥善完成
 - (b) 被導演接受，並且

- (c) 不依據第 62 (4) 條[董事關於爭議解決程序的權力]予以駁回。
- (2) 如果本條適用，則主任
 - (一個) 必須依照相關規定，確定採用何種爭議解決程序來解決爭議，並且
 - (b) 必須向提出申請的人發出爭議解決程序通知。
 - (我) 表明已啟動解決爭議的爭議解決程序，並且
 - (二) 列明根據第 (a) 款確定的任何爭議解決程序的詳情。

董事在爭議解決程序的權限

- 62** (1) 根據第58條的規定，主任有權根據本部分作出決議。
- (一個) 主任已接受爭議解決申請的爭議，以及
 - (b) 根據本法或租賃協議，與該爭議有關的任何事項。
- (2) 主任可以作出根據本法作出決定或命令所必需的或附帶的任何事實或法律認定。
- (3) 主管機關可以作出任何必要的命令，以落實本法規定的權利、義務和禁止事項，包括命令房東或租戶遵守本法、規章或租賃協議，以及命令本法適用。
- (4) 如果.....，主任可以駁回全部或部分爭議解決申請。
- (一個) 該申請或其中一部分沒有任何合理理由。
 - (b) 該申請或部分內容未揭露可依本部分裁決的爭議，或
 - (c) 該申請或其中一部分屬於無理取鬧或濫用爭議解決程序。
- (5) [已於2006年3月35日廢止。]

解決爭端的機會

- 63** (1) 主任可以協助雙方當事人，或給雙方當事人一個機會來解決他們的爭議。
- (2) [已於2023年4月47日81日廢止。]

爭議解決程序一般

- 64** (1) [已於2006年3月35日廢止。]
- (2) 主任必須根據所採納的證據所揭示的案件事實作出每一項決定或命令，不受本部分其他決定的約束。
- (3) 根據議事規則，主任可以
- (一個) 處理出現的任何程序性問題，
 - (b) 作出臨時性或過渡性命令，以及
 - (c) 修改爭議解決申請或允許修改爭議解決申請。
- (4) 如果主管認為，房東的另一個租戶（該租戶也是爭議解決程序的當事人）將或可能受到爭議解決結果的重大影響，則主管可以
- (一個) 命令將訴訟程序通知另一租戶，並且
 - (b) 給予其他租戶參與訴訟程序的機會。

- (5) 如果主管認為房東有不當行為，主管可以命令向房東發出爭議解決程序的通知，並給予房東在爭議解決程序中陳述意見的機會。
- (一個) 是房東，而房客是該糾紛解決程序的當事人。
 - (b) 未收到第 59 (3) 條規定的該爭議解決程序的通知，並且
 - (c) 將會或很可能受到爭議解決的實質影響。

促進和解過程

- 64.1** (1) 如果相關規定要求，爭議解決申請的各方必須參加調解程序。
- (2) 在調解過程中，如果主任收到訊息，主任可以根據本部分規定，在無需根據本章規定進行任何進一步爭議解決程序的情況下，解決一項或多項爭議問題或索賠。
- (一個) 雙方同意由主管直接解決該問題或索賠，或
 - (b) 一方不參與調解程序。
- (3) 儘管有第 (1) 款的規定，但在調解程序開始之前或進行期間，主管機關可以要求將爭議提交本章規定的聽證會。
- (一個) 如果主任認為雙方不太可能透過協議解決爭議，或者
 - (b) 在議事規則規定的任何情況下。

如果雙方透過協議解決爭議，則作出裁決或命令。

- 64.2** 若雙方透過協議解決爭議，無論是否在爭議解決程序中，主管機關均可依本部分規定，以決定或命令的形式記錄該協議。

董事指示：違反法案、法規或租賃協議

- 65** (1) 在不限制第 62 (3) 條[主管機關關於爭議解決程序的權力]規定的一般權力的情況下，如果主管機關認定房東或租戶未遵守本法、規章或租賃協議，主管機關可以作出下列任何命令：
- (一個) 租戶必須向主管支付租金，主管必須將租金代為保管或按照主管的指示支付，用於支付遵守本法、規章或租賃協議中有關維護、修理、服務或設施的費用；
 - (b) 租戶必須從租金中扣除一定金額，用於支付維護、修理、服務或設施的費用，具體費用由主管人員決定；
 - (c) 任何租戶支付給房東的款項都必須是
 - (我) 償還給租戶
 - (二) 從租金中扣除，或
 - (三) 視為房客向房東支付的租金以外的其他債務；
 - (d) 租戶或房東之間任何一方所欠的款項都必須償還；
 - (和) 房東違反本法或租賃協議扣押或收到的個人財產必須歸還；
 - (f) 過去或未來的租金必須減少與租賃協議價值減少幅度相當的金額；

- (g) 如果房東無理拒絕同意，則租賃協議可以轉讓，或者租賃單元可以轉租，這違反了第 34 (2) 條 [轉讓和轉租] 的規定。
- (2) 根據相關規定，主管機關必須從第 (1) 款 (a) 項所述的信託中收回執行該款所述命令所產生的費用。
- (3) 當第 (1) 款 (a) 項所述命令的目的已實現時，主管人員必須按照規章規定，向房東支付信託中剩餘的任何租金，以及根據規章規定應支付的利息。

導演指示：更改時間限制

- 66** (1) 除第 59 (3) 條[開始訴訟]或第 81 (4) 條[對複審申請作出決定]另有規定外，主任僅在特殊情況下可以延長本法規定的時限。
- (2) 儘管有第 (1) 款的規定，但主管機關僅在下列情形之一中，方可延長第 46 (4) (a) 條[房東通知：未支付租金]規定的租戶支付逾期租金的期限：
- (一個) 房東同意延長；
 - (b) 租戶扣除了未付金額，因為租戶認為扣除該金額是允許的，用於緊急維修或根據主管的命令。
- (3) 主管人員不得將申請爭議解決以對終止租約通知提出異議的期限延長至通知生效日期之後。

董事指示：賠償損失或損害

- 67** 在不限制第 62 (3) 條[主管機關關於爭議解決程序的權力]規定的一般權力的情況下，如果因一方不遵守本法、規章或租賃協議而造成損害或損失，主管機關可以確定賠償金額，並命令該方向另一方支付賠償。

董事指示：終止租約通知

- 68** (1) 若終止租賃通知不符合第 52 條 [終止租賃通知的形式和內容] 的規定，主管機關如認為該通知符合規定，可以對其進行修改。
- (一個) 收到通知的人知道或應該知道通知中遺漏的信息，並且
 - (b) 在這種情況下，修改通知是合理的。
- (2) 在不限制第 62(3) 條 【主任關於爭議解決程序的權力】的前提下，主任可以根據本法，
- (一個) 命令將租賃關係終止日期改為租賃終止通知上所示的生效日期以外的日期，或
 - (b) 撤銷或修改依本法發出的不符合本法規定的通知。

董事指示：租金上漲

- 69** 如果主管機關認為符合第43(3)條 [租金漲幅] 規定的情形，則主管機關可以命令允許房東將租金提高一定金額。
- (一個) 大於根據第 43(1)(a) 條規定計算的金額，且
 - (b) 不超過本節所依據的規章所授權的最高租金漲幅。

主管命令：房東有權進入出租單元

- 70** (1) 主管機關可下令暫停或限制房東依第 29 條進入出租單位的權利 *[房東進入出租單位的權利受到限制]*。
- (2) 如果主管機關認為房東可能以未經第29條授權的方式進入出租單元，則主管機關可以下令禁止房東進入。
- (一個) 授權租戶更換鎖、鑰匙或其他進入租賃單位的方式，以及
- (b) 禁止房東更換這些鎖或取得鑰匙，或以其他方式進入出租單位。

主任指示：檔案的交付和服務

- 71** (1) 主任可以命令依照該命令的規定，透過替代送達方式送達通知、命令、程序或其他記錄。
- (2) 除第 (1) 款規定的權力外，主任還可以作出下列任何命令：
- (一個) 儘管有第 88 條 (一般而言如何提供或送達記錄) 和第 89 條 (某些記錄的特殊規則) 的規定，但記錄必須以主任認為必要的方式送達；
- (b) 記錄已依主管機關指定的日期充分送達，以符合本法規定；
- (c) 未依第 88 條或第 89 條送達的紀錄，就本法而言，已充分送達或送達。

董事指示：費用和貨幣指示

- 72** (1) 主管可以命令爭議解決程序的一方當事人向另一方當事人或主管支付或退還根據第 59 (2) (c) 條 *[啟動程序]* 或第 79 (3) (b) 條 *[申請審查主管決定]* 規定的費用。
- (2) 如果主管機關命令爭議解決程序中的一方向另一方支付任何款項，包括根據第 (1) 款支付的款項，則該款項可以扣除。
- (一個) 如果是房東向房客支付款項，則從應付給房東的任何租金中扣除，
- (b) 如果是房客向房東支付款項，則從房客應得的任何押金或寵物損壞押金中扣除。

主管可能要求共同解決爭議。

- 73** (1) 如果就同一房東的相關糾紛，有 2 起或多起糾紛解決申請獲得受理，主管機關可要求在同一糾紛解決程序中解決這些糾紛。
- (2) 如果同一房東和房客之間的糾紛有兩起或兩起以上爭議解決申請被接受，主管機關可以要求在同一爭議解決程序中解決這些糾紛。

如何進行爭議解決程序

- 74** (1) 根據相關規定和程序規則，主管人員可以按照其認為適當的方式，根據本章規定進行爭議解決程序。
- (2) 主任可以進行爭議解決程序。
- (一個) 親自，
- (b) 用文字表達，
- (c) 透過任何音訊方式

- (c.1) 透過任何影片或其他電子通訊方式，
 - (c.2) 透過法規規定的任何方式，或
 - (d) 以第 (a) 至 (c.2) 款所述方法的任何組合方式。
- (2.1) 第 (2) 款所述的任何方法均無需允許爭議的所有當事人同時參與爭議解決程序。
- (3) 主任可依本法規定主持宣誓。
- (4) 爭議解決程序中的一方當事人可以由代理人或律師代表。

證據規則不適用

75 主任可以採納任何口頭或書面證詞，或任何記錄或物品作為證據，無論其是否符合證據法規定。主任認為該等證詞、紀錄或物品具有法律效力。

- (一個) 必要且適當，並且
- (b) 與爭議解決程序相關。

主任可能會要求相關人員到場並提供記錄

- 76** (1) 經一方當事人請求或主任主動提出，主任可以發出傳票，要求某人到場。
- (一個) 出席本條例規定的聽證會並提供證據，或
 - (b) 向主管提交與爭議事項有關的記錄或其他任何資料。
- (2) 依第 (1) 款要求發出傳票的一方，必須依照程序規則向證人提供出庭費。
- (3) 如果根據第 (1) 款被傳喚並送達傳票的人不遵守傳票，則該人可向最高法院申請，因藐視法庭而被處以監禁，如同違反最高法院的判決或命令一樣。

導演的決定

- 77** (1) 主任根據本部分所做的決定必須
- (a) 和 (b) [已於2023年4月47日廢止。]
 - (c) 包括作出該決定的理由；或者，如果是根據第 64.2 條（當事人透過協議解決爭議的決定或命令）作出的決定，則包括根據該條達成的協議的詳情；
 - (d) 應及時給予，無論如何不得超過訴訟結束後30天。
- (2) 如果在第 (1) 款 (d) 項規定的 30 天期限之後作出決定，則主管機關在爭議解決程序中不會喪失權力，也不會影響決定的有效性。
- (2.1) 除第 (2.2) 款另有規定外，主任的決定可以口頭或書面作出。
- (2.2) 董事的決定必須以書面形式作出，並由董事簽署並註明日期。
- (一個) 如果該決定是根據第 64.2 條所作出的協議記錄，或者
 - (b) 在規定的情況下。
- (3) 除本部分另有規定外，主任根據本部分所做的決定或命令對雙方具有最終約束力。

對決定或命令的更正或澄清

- 78** (1) 除第 (2) 款另有規定外，主任可不經聽證，

- (一個) 更正主任決定或命令中的拼字錯誤、文法錯誤、算術錯誤或其他類似錯誤。
 - (b) 澄清決定或命令，並
 - (c) 處理決定或命令中明顯的錯誤或無意的遺漏。
- (1.1) 主任可以採取第 (1) 款所述的步驟。
- (一個) 導演自行決定，或者
 - (b) 應一方當事人的請求，該請求 (第 (1) 款 (b) 和 (c) 項) 必須在收到決定或命令後 15 天內提出。
- (2) 第 (1.1) 款 (b) 項所述的請求無須通知另一方即可提出，但主管機關可以命令向另一方發出通知。
- (2.1) 如果對一項決定或命令的理由以多種形式給出，並且在不同的日期收到，則第 (1.1) 款 (b) 項規定的 15 天期限從適用的最新日期開始計算。
- (3) 除非董事認為在所有情況下這樣做是公正合理的，否則董事不得依據本條規定採取行動。

第一部分 1.1

重新編號

78.1 [2017年18月38日重新編號為5.1。]

第二部分—對決定和命令的審查

對董事決定或命令的審查

- 79** (1) 爭議解決程序中的一方可以向主管申請覆核主管的決定或命令。
- (1.1) 主任可以主動審查主任的決定或命令。
- (2) 董事的決定或命令只能基於下列一項或多項理由進行複審：
- (一個) 一方當事人因無法預料且超出其控制範圍的情況而無法出席原審或原審的部分庭審；
 - (b) 一方當事人有新的、相關的證據，該證據在原審時無法取得，且對判決有實質影響；
 - (b.1) 一方當事人由於無法預料且超出其控制範圍的情況，在適用期限屆滿後但在原爭議解決程序開始前提交了實質性證據，而該證據在原爭議解決程序中並未提交給主管；
 - (b.2) 為主任執行行政任務的人員犯了一個程序錯誤，該錯誤對最初的爭議解決程序的結果產生了實質影響；
 - (b.3) 出現技術性違規或錯誤，對原爭議解決程序的結果產生了實質影響；
 - (c) 一方有證據表明，董事的決定或命令是透過欺詐手段獲得的；
 - (d) 在最初的爭議解決程序中，主管人員並未就主管人員必須裁決的問題作出裁決；
 - (和) 在最初的爭議解決程序中，主管人員決定了一個主管人員無權決定的問題。

- (2.1) 就第 (2) 款而言，如果當事人進行不只一次爭議解決程序，則該款中提及的「原爭議解決程序」應理解為指導致主管人員作出決定或命令的爭議解決程序，而該決定或命令正是申請複審的對象。
- (3) 對主任的決定或命令提出複審申請。
- (一個) 必須按照主任批准的形式和方式製作。
 - (b) 必須繳納規定中規定的費用。
 - (c) 必須附上複審理由的全部詳情以及申請人擬依賴的證據，並且
 - (d) 無需通知任何其他方即可作出決定。
- (4) 如果主任認為...，則可以免除或減少費用。
- (一個) 申請人無力支付費用，或
 - (b) 情況並不允許收取這筆費用。
- (5) 如果申請不符合第 (3) 款的規定，主任可以拒絕接受對主任的決定或命令進行複核的申請。
- (6) [已於2006年3月35日97日廢止。]
- (7) 爭議解決程序中的一方當事人只能就該程序依本條提出一次申請。

申請複審的時限

80 (1) 任何一方必須在下列適用期限內，對主管機關的決定或命令提出複審申請：

- (一個) 若決定或命令與下列事項相關，則應在當事人收到決定或命令副本後 2 天內提出：
 - (我) 房東違反第 34 (2) 條【轉讓和分租】的規定，無理拒絕同意 轉讓或分租，
 - (二) 根據第 46 條發出的終止租約通知 [房東通知：未支付租金]，或
 - (三) 根據第 54 條 [租戶佔有令]、第 55 條[房東佔有令]、第 56 條[提前終止租賃令的申請]或第 56.1 條[佔有令：租賃受阻] 發出的佔有令；
 - (b) 如果決定或命令與以下事項相關，則應在當事人收到決定或命令副本後 5 天內提出：
 - (我) 根據第 32 條 [維修和維護義務]進行的維修或維護，
 - (二) 依第 27 條 規定終止或限制服務或設施，或
 - (三) 除第 46 條規定外，終止租約的通知 [房東通知：未支付租金]；
 - (c) 對於第 (a) 款或第 (b) 款未提及的事項，當事人可在收到決定或命令副本後 15 天內提出申請。
- (2) 若依據第 (1) 款適用多個期限，則必須在適用的最短期限內提出申請。
- (3) 如果對一項決定或命令的理由以多種形式給出，並且在不同的日期收到，則第 (1) 款規定的相關期間從最早適用的日期開始。

關於複審申請的決定

81 (1) 在對主任的決定或命令提出複核申請後的任何時候，主任可以基於以下一個或多個理由駁回或拒絕考慮該申請：

(一個) 申請中提出的問題可以透過第 78 條（決定或命令的更正或澄清）的規定，以更正、澄清或其他方式處理；

(b) 應用程式

(我) 未提供提交審查問題的全部細節，也未提供申請人打算依賴的證據的全部細節。

(二) 未揭露足夠的證據證明有審查理由。

(三) 即使申請中提交的內容被接受，也沒有披露任何理由可以撤銷或變更主任的決定或命令；

(四) 屬於無理取鬧或濫用程序；

(c) 申請人未能認真推進申請，或不遵守審查過程中所作出的命令。

(2) 根據第 (1) 款所做的決定可以僅依據申請人的書面陳述。

(3) 主管機關可以命令暫停執行已被要求覆核的決定或命令，無論是否附加條件，直至複核完成並向各方作出決定為止。

(4) 申請人必須在收到進行複審的決定後 3 天內，或在主管機關指定的其他期限內，向對方提供該決定的副本以及任何執行該決定的命令。

對董事決定或命令的審查

82 (1) 除非主任駁回或拒絕考慮根據第 81 條提出的複審申請，否則主任必須複審該決定或命令。

(2) 主任可以進行審查

(一個) 僅依據原爭議解決程序的記錄以及雙方當事人提交的書面資料（如有），

(b) 透過重新召開原爭議解決程序，或

(c) 透過啟動新的爭議解決程序。

(3) 審查之後，主管可以確認、更改或撤銷原決定或命令。

已廢除

83 [已於2006年3月35日第102條廢止。]

第三部分—執行長命令

董事的命令可以提交最高法院備案。

84 (1) 主任的決定或命令可以提交最高法院備案，並可作為最高法院的判決或命令強制執行。

(一個) 對主任的決定或命令的複核已經完成。

(我) 拒絕或解僱，或

(二) 結束，或

(b) 申請複審的期限已過。

- (2) (1) 款適用於任何決定或命令是暫時的、暫時的還是最終的。

董事專屬管轄權

84.1 (1) 主任擁有專屬管轄權，可以調查、審理和裁決所有出現或需要裁決的事實、法律和自由裁量權問題，並作出任何允許作出的命令，具體如下：

- (一個) 爭議解決程序；
- (a.1) 根據第 4 部分第 1.1 條所做的決定；
- (b) 根據本部分第2節進行的審查；
- (c) 根據第 5.1 部分進行的程序。

- (2) 董事就其擁有專屬管轄權的事項所作出的決定或命令是最終的、具有約束力的，任何法院均不得質疑或審查。

某些董事命令可向省法院提交。

85 (1) 本節適用於主任所做的決定或命令，如果

- (一個) 該決定或命令涉及經濟賠償或返還個人財產，並且
- (b) 根據裁決或命令需要支付的金額（不包括利息和費用）或個人財產的價值在《[小額索賠法](#)》規定的索賠金額限額之內。

- (2) 第 (1) 款所述的決定或命令可以提交省法院備案，並可作為該法院的判決或命令強制執行。

- (一個) 對主任的決定或命令的複核已經完成。
 - (我) 拒絕或解僱，或
 - (二) 結束，或
- (b) 申請複審的期限已過。

第四組

已廢除

86 [已於2006年3月35日第107號法令廢止。]

已廢除

86.1-86.3 [已於2006年3月35日第107號法令廢止。]

已廢除

87 [已於2006年3月35日第107號法令廢止。]

第 5.1 部分—行政處罰

調查和行政處罰

87.01 (1) 主任可以製定並公佈本部分項下程序的規則。

- (2) 主管機關不得將根據第 87.1 條[調查]對某一事項進行調查的職能和根據第 87.3 條[行政處罰]對該事項施加處罰的權力同時指定或委託給同一人。
- (3) 主管機關可以針對不同類型或類別的問題、情況或記錄制定不同的規則。
- (4) 主任可以公佈或以其他方式向公眾提供以下內容：
 - (一個) 根據本部分所作出的通知、決定、命令或協議，或其摘要；
 - (b) 罰款支付狀態。

調查

87.1 無論主任是否已接受與該事項相關的爭議解決申請，主任均可進行調查以確保遵守本法和相關規定。

唱片製作

- 87.2** (1) 局長可以要求某人在合理的時間內向局長提供其所持有或控制的與調查有關的所有記錄。
- (2) 根據第 (1) 款規定有義務提供記錄的人必須遵守該義務。

行政處罰

- 87.3** (1) 根據相關規定，如果主管機關基於可能性權衡原則確信某人有違法行為，主管機關可以命令該人支付罰款。
- (一個) 違反了本法或相關法規的規定，
 - (b) 未能遵守主任的決定或命令，或主任要求提供記錄的要求，或
 - (c) 在爭議解決程序或調查中提供虛假或誤導性資訊。
- (2) 在主管機關對某人施加行政處罰之前，主管機關必須...
- (一個) 給對方一個表達意見的機會，
 - (b) 請考慮以下所有因素：
 - (我) 該人之前曾因類似性質的違規行為受到執法行動；
 - (二) 違規行為的嚴重性和規模；
 - (三) 違規行為對他人造成的損害程度；
 - (四) 無論違規行為是重複的還是持續的；
 - (在) 違規行為是否為故意行為；
 - (我們) 該人因違法行為而獲得的任何經濟利益；
 - (七) 該人為糾正違規行為所做的努力。
- (3) 依本條規定處以的罰款，必須在規定的時間內繳納。
- (4) 主管機關不依據第 (1) 款強制執行處罰，而是依據相關規定，與原本應承擔處罰責任的人達成協議。
- (5) 根據第 (4) 款達成的協議，可以依照規章規定，在主管認為必要或可取的條款和條件下，減少或取消罰款。

- (6) 根據第 (4) 款達成的協議必須規定履行條款和條件的時間，如果該人未在規定的日期前履行這些條款和條件，則根據第 (1) 款作出的處罰應在違約之日到期並支付。
- (7) 董事根據第 (4) 款是否訂立協議的決定，以及該協議的條款和條件，均不得作為爭議解決申請的對象。
- (8) 如果公司違反本法或相關法規，或未能遵守第 (1) 款所述的決定或命令，則即使公司根據本條規定承擔或支付了罰款，授權、允許或默許該違反或不遵守行為的公司的僱員、高級職員、董事或代理人也應根據本條規定承擔責任。

罰款金額

- 87.4** (1) 依第 87.3 (1) 條規定處以的罰款不得超過 5,000 美元。
- (2) 如果第 87.3 條所述的違規或違約行為持續超過一天，或持續超過一天，則可對違規或違約行為持續的每一天處以單獨的罰款，每筆罰款不得超過本條第 (1) 款規定的最高限額。

行政處罰通知

87.5 若主管機關對某人處以行政處罰，主管機關必須向該人發出通知，詳細說明以下各項內容：

- (一個) 與處罰相關的違規行為、失職或虛假、誤導資訊；
- (b) 罰款金額；
- (c) 罰款繳納截止日期；
- (d) 該人有權要求主管重新考慮施加處罰的決定。

導演的決定

- 87.6** (1) 主任根據本部分所做的決定必須
- (一個) 務必以書面記錄。
 - (b) 須由導演簽名並註明日期，且
 - (c) 請說明做出該決定的理由。
- (2) 除本部分另有規定外，主任根據本部分所做的決定或命令對受該決定或命令約束的人具有最終約束力。

對決定或命令的更正或澄清

- 87.7** (1) 主任可以，不論是否舉行聽證會，
- (一個) 更正主任決定或命令中的拼字錯誤、文法錯誤、算術錯誤或其他類似錯誤。
 - (b) 澄清決定或命令，並
 - (c) 處理決定或命令中明顯的錯誤或無意的遺漏。
- (2) 主任可以採取第 (1) 款所述的步驟。
- (一個) 導演自行決定，或者

- (b) 應受該決定或命令約束的人的請求，該請求（第 (1) 款 (b) 和 (c) 項）必須在收到該決定或命令後 15 天內提出。
- (3) 除非董事認為在所有情況下這樣做是公正合理的，否則董事不得依據本條規定採取行動。

行政處分復核

- 87.8** (1) 根據第 87.5 條收到通知的人可以向主管機關申請審查通知中列明的事項。
- (2) 主任可自行決定審查通知中列明的事項。
- (3) 除第 (4) 款另有規定外，第 5 部分第 2 節[決定和命令的審查]適用於本節規定的審查。
- (4) 就本條而言，第 79(2) 條應解釋為規定，主任的決定或命令只能基於下列一項或多項理由進行審查：
- (一個) 由於無法預料且超出本人控制範圍的情況，該人無法被聽見；
 - (b) 該人掌握了主管機關作出行政處罰決定之前所沒有的新的、相關的證據，並且該證據對作出行政處罰決定產生了實質性影響；
 - (c) 為主任執行行政任務的人員犯了程序錯誤，對行政處罰的決定或行政處罰的金額產生了實質影響；
 - (d) 出現技術違規或錯誤，對行政處罰的決定或行政處罰的金額產生了實質影響；
- (和) 主任並未就其應予決定的問題作出決定。

行政處分的追繳

- 87.9** (1) 根據本部分規定施加的行政處罰是政府應收的債務。
- (2) 如果某人未依第 87.5 條通知要求繳納行政罰款，且根據第 87.8 條請求復審的時間已過，則主管機關可向最高法院或省法院提交證明書，該證明書一經提交，即具有與提交法院的判決相同的效力，並可據此進行所有訴訟程序。
- (3) 依第 (2) 款出具的證明書必須採用核准的形式，由主任簽署並列明。
- (一個) 應承擔處罰責任的人的姓名，
 - (b) 處罰所依據的違規行為、失職行為或虛假或誤導性訊息，以及
 - (c) 罰款金額。

第六部分——一般事項

第一部分——如何提供或保存記錄

如何提供或保存記錄

- 88** 除第 89 條（某些記錄的特殊規定）所指的記錄外，根據本法規定必須或允許向某人提供或送達的所有記錄，必須以下列方式之一提供或送達：

- (一個) 給對方留下一份副本；

- (b) 如果此人是房東，則將副本留給房東的代理人；
- (c) 將副本以普通郵件或掛號郵件寄送至該人居住的地址，或者，如果該人是房東，則寄送至該人作為房東開展業務的地址；
- (d) 若該人是租戶，則透過普通郵件或掛號郵件將副本寄送到租戶提供的轉寄地址；
- (和) 將副本留在當事人住所，交給一位顯然與當事人同住的成年人；
- (f) 將副本放入該人居住地址的郵箱或信箱中；或者，如果該人是房東，則放入該人作為房東開展業務的地址的郵箱或信箱中；
- (g) 將副本張貼在居住地址的門上或其他顯眼位置；或者，如果該人是房東，則張貼在其作為房東開展業務的地址上；
- (h) 將副本寄送至被送達人提供的送達地址的傳真號碼；
- (我) [已於2023年4月97日廢止。]
- (j) 按照規章規定的其他任何方式送達。

某些記錄的特殊規則

89 (1) 根據第 5 部分第 2 節規定，當一方需要向另一方送達爭議解決申請或主管機關所做的複審決定時，該申請或決定必須以下列方式之一送達：

- (一個) 給對方留下一份副本；
- (b) 如果此人是房東，則將副本留給房東的代理人；
- (c) 將副本以掛號信方式寄送至該人居住的地址，或者，如果該人是房東，則寄送至該人從事房東業務的地址；
- (d) 若此人是租戶，則透過掛號信將副本寄送至租戶提供的轉寄地址；
- (和) [已於2023年4月98日廢止。]
- (f) 按照規章規定的其他任何方式送達。

(2) 房東根據第 55 條 *(房東收回房屋令)*、第 56 條 *(提前終止租賃的申請令)* 或第 56.1 條 *(收回房屋令：租賃受阻)* 提出的申請，必須以下列方式之一送達租戶：

- (一個) 給租戶留一份副本；
- (b) 將副本以掛號信方式寄送至租戶居住地址；
- (c) 將副本留在租戶住所，交給一位顯然與租戶同住的成年人；
- (d) 將副本張貼在租戶居住地址的門上或其他顯眼位置；
- (和) [已於2023年4月98日廢止。]
- (f) 按照規章規定的其他任何方式送達。

(3) 根據第 87.5 條 *(行政處罰通知)* 發出的通知必須以下列方式之一發出：

- (一個) 將副本留給當事人或其代理人；
- (b) 若此人是租戶，則透過掛號信將副本寄送至租戶提供的轉寄地址；

- (c) 如果此人是房客、房東或其他任何人，則透過掛號信將副本發送至以下地址：
 - (我) 該人居住或開展業務的地點，或
 - (二) 該人的代理人繼續開展業務；
- (d) 如規章允許，則依第 88 條規定的方式（*一般而言，如何提供或送達記錄*）送達；
- (和) 透過法規規定的其他方式。

記錄何時被認為已收到

- 90 根據第 88 條（*一般而言如何提供或送達記錄*）或第 89 條（*某些記錄的特殊規則*）提供或送達的記錄，除非更早收到，否則視為已按以下方式收到：
- (一個) 如以郵寄方式送達，則於郵寄後第五日送達；
 - (b) 如以傳真方式送達，則於傳真送達後第三日送達；
 - (c) 若將記錄副本附在門上或其他地方，則在附上後的第三天送達；
 - (d) 如果將記錄副本留在郵箱或信箱中，則在留下後的第三天送達。

第二部分—其他法律的適用

普通法適用

- 91 除本法另有規定外，不列顛哥倫比亞省適用有關房東和房客的普通法。

《契約受挫法》

- 92 《[契約受挫法](#)》和契約受挫原則適用於租賃協議。

土地轉讓或讓與時，債務也隨之轉移。

- 93 根據本法，房東對保證金或寵物損壞保證金的義務與土地或產權歸還關係一致。

影響租戶的法庭訴訟

- 94 儘管有其他規定，但在涉及止贖、遺產或婚姻糾紛或其他影響租賃單位佔有的訴訟程序中，法院的任何命令均不得對租賃單位的租戶強制執行，除非該租戶是訴訟程序的當事人。

第二部分 2.1

重新編號

- 94.1 [2017年18月43日重新編號為87.3。]

已廢除

- 94.11 [已於2017年18月44日廢止。]

重新編號

- 94.2 [2017年18月45日重新編號為87.4。]

重新編號

94.21 [2017年18月46日重新編號為87.5。]

重新編號

94.3 [2017年18月47日重新編號為87.8。]

重新編號

94.31 [2017年18月48日重新編號為87.9。]

第三部分—違法行為、處罰和規章

違法行為及處罰

95 (1) 任何人違反下列任何規定，即屬犯罪，經定罪可處以不超過5000美元的罰款：

- (一個) 第 13 條第 (1)、(2) 或 (3) 款[租賃協議的要求]；
 - (a.1) 第 15 條 [無申請費或手續費]；
 - (b) 第 19 條 (1) [存款金額限制]；
 - (c) 第 20 條 (a) ·(b) ·(c) ·(d) 或 (e) 款[房東對押金的禁令]；
 - (c.1) 第 22.1 條[限制依居住人數改變租金]；
 - (d) 第 26 條 (3) 款 [扣押或妨礙租戶進入其財產]；
- (和) 第 27 條 (1) [終止或限制服務或設施]；
- (f) 第 29 條 [房東進入出租單位的權利受到限制]；
- (g) 第 30 條第 (1) 款或第 (2) 款[租戶的存取權受到保護]；
- (h) 第 31 條第 (1) 款或第 (1.1) 款[禁止更改鎖具]；
- (我) 第 34 條 (3) 款 [轉讓及分租]；
- (j) 第 38 條 (1) 款 [退還保證金和寵物損壞保證金]；
- (k) 第 42 條第 (1) 款或第 (2) 款[租金上漲的時間和通知]；
- (l) 第 43 條 (1) 款 [租金增加額]；
- (l.1) 第 44.1 條[房東禁止終止租約關係的規定]；
- (l.2) 第 53.1 條第 (1) 款或第 (3) 款[產生終止某些租賃關係的通知]；
- (m) 第 57 (2) 條 [如果租戶在租賃期滿後不搬走會發生什麼]。

(2) 脅迫、威脅、恐嚇或騷擾房客或房東的人

- (一個) 為了阻止租戶或房東根據本法提出申請，或者
- (b) 因尋求或獲得本法規定的救濟而報復

觸犯法律，經定罪可處以不超過 5000 美元的罰款。

(3) 任何人違反或不遵守主任所做的決定或命令，即屬犯罪，一經定罪，可處以不超過 5000 美元的罰款。

- (4) 根據本法進行的訴訟程序中，任何人提供虛假或誤導性資訊即屬犯罪，一經定罪，可處以不超過 5000 美元的罰款。
- (5) 租戶或經租戶允許進入住宅物業的人，故意、魯莽或疏忽地對住宅物業造成損害，即屬犯罪，一經定罪，可處以不超過 5000 美元的罰款。
- (6) 如果根據本法被判犯有罪行的人沒有遵守或違反本法，法院除了處以罰款外，還可以命令該人遵守本法或停止違反本法。
- (7) 《**犯罪法**》第5條不適用於本法或相關條例。

追究犯罪責任的時效期限

- 96 (1) 依本法提起的訴訟，不得在主管機關首次知悉訴訟所依據的事實之日起超過 2 年後提起。
- (2) 一份據稱由主任簽發的記錄，證明主任知悉資訊所依據的事實日期。
- (一個) 即使無法證明證書上簽字人的簽名或官方身份，該證書也可被採納。
 - (b) 除非有相反的證據，否則即為已認證事實的證明。

已廢除

96.1 [已於2017年18月49日廢止。]

制定規章的權力

- 97 (1) 總督會同行政局可製定《**釋義法**》第 41 條所指的規章。
- (2) 在不限第 (1) 款規定的前提下，總督會同行政會議可製定如下規章：
- (一個) 豁免租賃協議、出租單位或住宅物業遵守本法全部或部分規定；
 - (a.1) 規定房東可以在固定期限租賃協議中加入租戶在租賃期滿時搬離租賃單元的要求的情況；
 - (a.2) 規定第 (a.1) 款規定的情況必須滿足的最短期限；
 - (b) 規定保證金和寵物損壞保證金的利率；
 - (c) 尊重租賃協議，包括規定
 - (我) 每份租賃協議中必須包含的標準條款，以及
 - (二) 租賃協議的正式要求；
 - (d) 尊重房東和房客的權利和義務，但不得與本法相抵觸，並規定這些權利和義務必須是租賃協議的條款；
 - (d.1) 關於第 45.2 (1) 條[資格確認]所指聲明，包括
 - (我) 規定哪些類別的人員有權發表聲明，
 - (二) 對特定類別人員發表聲明的權限設定限制和條件，
 - (三) 規定向房客、房東或兩者提供聲明的方式，以及
 - (四) 但前提是，聲明只有在預定使用期限前作出，方可用於該條規定的目的；
 - (d.2) 就第 45.2 (1) (b) 條而言，關於評估；

- (d.3) 關於評估相關記錄的製作和保存；
- (和) 對違反法規的行為規定處罰，但處罰不得超過第 95 條 [違法行為和處罰]中規定的最高處罰；
- (f) 處方
 - (我) 房東在哪些情況下可以認為房客遺棄了個人財產？
 - (二) 房東可以如何處置房客遺棄的個人財產，以及
 - (三) 如何解決對該財產的相互衝突的權利主張；
- (g) 處方
 - (我) 指購買被遺棄個人財產的買方取得可轉讓所有權且無任何產權負擔的情況。
 - (二) 如何處理處置該房產所得款項，以及
 - (三) 對房東就該房產施加注意義務；
- (h) 就第 23 條【租賃開始時的房屋狀況檢查】及第 35 條【租賃結束時的房屋狀況檢查】所要求的檢查，規定如下：
 - (我) 檢查過程中應遵循的程序；
 - (二) 狀況檢查報告的形式、內容、填寫要求及其作為證據的用途；
 - (三) 安排檢查時間並通知租戶；
 - (四) 向房客提供房屋狀況檢查報告時應遵循的程序；
- (我) 對本法中使用的但未定義的詞語或短語進行定義；
- (i.1) 尊重爭議解決程序和流程，包括
 - (我) 尊重可用於解決爭議的各種爭議解決程序類型，
 - (二) 要求採用不同的爭議解決程序來解決不同類型或等級的爭議，以及
 - (三) 就第 74 (2) (c.2) 條[爭議解決程序如何進行]而言，關於進行爭議解決程序的其他溝通方式；
- (j) 關於與第 5 部分第 2 節規定的審查有關的事項；
- (k) 尊重房東可以或不可以向房客收取的可退還費用和不可退還費用，並限制可以收取的費用金額；
- (l) 規定依本法所進行的任何工作或提供的任何服務的費用；
- (m) 關於根據第 65 (1) (a) 條 [董事命令：違反法案、法規或租賃協議]收取的信託基金的返還，包括規定必須支付信託基金利息的情況以及如何計算該利息；
- (n) 規定第 43 (1) (a) 條規定的租金上漲計算方法 [租金上漲金額]；
- (n.1) 【未生效】
- (註2) 規定時段以達到以下目的：
 - (我) 第 49 (2) 條[房東通知：房東對房產的使用]中所述的通知期限，以及
 - (二) 第 49 (8) 節所述的爭議期間；

(n.3) 至 (n.6) 【未生效】

(註7) 關於第 4 部分第 1.1 條【終止某些租賃關係的程序】的規定，包括規定以下內容：

(我) 必須使用已產生通知的條款；

(二) 至 (七) 【未生效】

(這) 關於根據第 69 條 (主任命令：租金上漲) 批准的租金上漲，以及根據第 43(3) 條 (租金上漲金額) 提出的申請，包括但不限於：

(我) 為第 43 (3) 條的目的規定情形，

(二) 根據第 69 條規定租金上漲的計算方法，

(三) 制定關於根據第 69 條規定適用租金上漲的規則，以及

(四) 尊重主管機關依第 69 條可核准的最高租金漲幅；

(o.1) 至 (o.3) 【未生效】

(o.4) 尊重董事不能以口頭方式作出決定的情況；

(p) 尊重提供或送達紀錄的方式，包括

(我) 規定了向主管機關或不同類別的人員提供或送達用於不同目的的記錄的不同方式，以及

(二) 規定透過這些方式提供或送達的記錄何時被視為已收到；

(第1頁) 尊重行政處罰，包括但不限於：

(我) 制定程序，為第 87.3 (2) (a) 條的目的提供申辯機會，該程序不必包括口頭聽證會，

(i.1) 建立程序，使人們有機會對要求提供記錄的要求提出異議；

(二) 規定未依第 (i) 款規定的機會出庭或提交資料 (如適用) 的後果，包括但不限於在未出庭者缺席或未提交資料 (如適用) 的情況下進行審理；

(三) 規定繳納行政罰款的時限

(四) 主管機關在特定案件中決定處罰時必須考慮的事項，

(在) 規定實施行政處罰的時效期限以及與該期限相關的證據事項。

(我們) 尊重協議，包括規定根據第 87.3 (4) 條必須包含在協議中的條款和條件，以及

(七) 明確不繳納行政罰款的後果，包括但不限於施加額外罰款；

(q) 用於本法規定的任何其他目的。

(3) 依本法制定規則時，總督會同行政會議可以

(一個) 將某事委託給某人，

(b) 賦予某人自由裁量權

(c) 對不同的出租單位、住宅物業或租賃協議，或對不同類型的出租單位、住宅物業或租賃協議，制定不同的規定。

(d) 針對不同類型或類別的爭議、索賠、問題、情況或爭議解決程序制定不同的法規，

(和) 制定不同的法規

- (我) 不同的租賃類型、租賃期限或租賃情況、租賃終止或發出終止租賃通知的目的、爭議解決期限、賠償、與賠償相關的情況或與賠償相關的計算方法，或
 - (二) 不同類型的租賃、租賃期限或租賃情況、租賃的終止或終止租賃通知的目的、爭議期、賠償、與賠償有關的情況或與賠償有關的方法。
- (4) 總督會同行政會議可訂定規章
- (一個) 廢除第 21.1 (1) 條中「大麻管制日期」的定義，以及
 - (b) [修改第 21.1 條第 \(2\) 款和第 \(4\) 款，將大麻管制日期替換為《大麻管制和許可法》第 14 條生效的日期。](#)

第七部分—過渡性和後續性條款

「前法」的涵義

98 在本部分中，「原法案」是指《[住宅租賃法](#)》，RSBC 1996，c. 406。

已廢除

99 [已於2006年3月35日第113號法令廢止。]

過渡期：租約條件的開始

- 100 (1) 本法第 23 條 [\[條件檢查：租賃開始\]](#) 和第 24 條 [\[如果未滿足報告要求的後果\]](#) 不適用於 2004 年 1 月 1 日之前開始的租賃的房東或租戶，但第 (2) 款另有規定的除外。
- (2) 如果在 2004 年 1 月 1 日之後，第 (1) 款所述的房東首次允許該款所述的租戶在住宅物業中飼養寵物，則第 23 (2) 至 (6) 條和第 24 條適用於房東和租戶，但僅限於房東向租戶要求的任何寵物押金損壞。

已廢除

101-102 [已於2006年3月35日第113號法令廢止。]

過渡性：保證金

103 如果房東依照先前法持有保證金，則該保證金應視為依照本法持有，並且本法關於保證金的規定適用。

過渡性法規

- 104 (1) 總督會同行政會議可製定其認為必要或適宜的規章，以更有效地實施本法，並促進從舊法的實施過渡到本法的實施，包括規定如何解決因廢除舊法而產生的任何過渡性問題或事項的規章。
- (2) [已支出。 2002-78-104 (2).]
- (3) 總督會同行政會議可製定其認為必要或適宜的規章，以更有效地實施根據本法制定的規章，或促進向這些規章的過渡，包括規定如何解決因廢除或修訂本法任何條款或廢除或修訂根據本法制定的任何規章而產生的任何過渡性問題或事項。

已廢除

104.1 [已於2023年4月105日廢止。]

已廢除

104.2 【已失效。已於2026年12月19日廢止。】

過渡期一定期租賃協議

- 104.3** (1) 若在本條生效前簽訂的定期租賃協議規定承租人必須在指定日期騰退租賃房屋，則該騰退租賃房屋的要求自本條生效之日起失效，但以下情況除外：
- (一個) 如果租賃協議是轉租協議，
 - (b) 如果符合第 97(2)(a.1) 條規定的情況，或
 - (c) 如果在本法案提交立法議會進行一讀之前，
 - (我) 房東與新租戶簽訂了一份租賃協議，該協議將在現有租賃協議到期後生效，現有租賃協議中包含租戶必須搬離租賃單元的條款；或者
 - (二) 根據現有租賃協議中關於騰空出租單位的要求，主管機關向房東頒發了房屋佔有令。
- (2) 為執行第 (1) 款仍然有效的要求，第 44 條和第 55 條繼續適用，如同本條生效前的規定一樣。

花費

105-116 【後續修正和廢除。已失效。2002-78-105 至 116。】

開幕式

117 本法由副總督會同樞密院制定條例生效。